

Fichas H-I:

- 1) HERNÁNDEZ MACHADO, Carlos Julián
- 2) HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jorge
- 3) HOBBS BELLUSCI de HERNÁNDEZ, Lourdes
- 4) IBARBIA CORASSI de INSAUSTI, María Angélica
- 5) INSAUSTI TIRONI, Juan Carlos
- 6) ISLAS GATTI de ZAFFARONI, María Emilia

HERNÁNDEZ MACHADO, Carlos Julián¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 1.387.147-2.

Credencial Cívica: SHD 3940.

Individual dactiloscópica: E 3343 I 3442.

Edad: 35 años.

Fecha de nacimiento: 13.02.1940.

Lugar: Localidad José Pedro Varela, Departamento de Lavalleja.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Separado.

Hijos: 1.

Domicilio: Localidad de Moreno, Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación: Empleado en una librería (en Uruguay). Obrero de la construcción (en Argentina).

Alias: Hippie, Heber, Diego Alfonso Ortiz.

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros (MLN–T). Miembro de la dirección del Movimiento de Liberación Nacional-Tendencia Proletaria (MLN-TP) (en Argentina).

Detención

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 31.12.1976.

Lugar: En la vía pública, Honorio Pueyrredón entre Avenida Juan B. Justo y Batalla de Pari, Villa Crespo, Buenos Aires. Argentina.

Hora: 12.30 horas.

Circunstancia: Es reconocido en la calle por agentes policiales de particular, quienes lo balean y herido lo introducen en un patrullero. La policía posteriormente negará la detención.

Testigos: Transeúntes y vecinos del lugar.

Testimonios: Testimonio de la Sra. Angélica Pereyra (cuñada de Carlos Hernández) ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *A él lo detuvieron el 18 de Julio de 1971. Estuvo cinco meses en Punta Carretas y un mes en Punta de Rieles; de ahí salió para Chile entre el 23 y 31 de diciembre. Un mes antes de la caída de Allende pasó a Buenos Aires y de ahí ya no se supo más nada, a no ser este documento que tengo aquí y que voy a leer.*

Dice así: “Carlos Hernández Machado. El 31/12/76 en Pueyrredón y Juan B. Justo personas de particular le dan la voz de alto; lo balean y herido lo introducen en un patrullero ante testigos. Tenía 35 años y estaba vinculado al Movimiento 26 de Marzo”. Eso fue el 31 de diciembre de 1976.

¹ Legajo COMIPAZ N° 141.

Atribuido a: Dotación de un Patrullero de la Policía Federal y agentes de particular. En jurisdicción de la Comisaría 29ª, Capital Federal.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Prontuario².

PRONTUARIO Nro.: 254

APELLIDOS: HERNÁNDEZ MACHADO

NOMBRES: Carlos Julián

ALIAS: "HEBER" o "HIPPIE"

1.387.147 C.C.:

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

PASAPORTE: 162.916

OCUPACIÓN: Vendedor de artículos de oficina.-

ORGANIZACIÓN: Terrorista del "Mov. de Liberación Nal." (Tupamaro)

DOMICILIOS: Joanicó 3603 (mayo/964) Treinta y Tres No. 1512 (setiembre/964). Igual en IV/965.-Calle Río Grande No. 882.-Calle Bartolomé Mitre No. 1488, Apto. 8.- (Abril/971).-Igual en 971.-DATOS PERSONALES: Oriental; Casado con María Isis ANAEL PÉREZ; nacido en la 10a.

Sec. del Dpto. de Lavalleja, el día 13 de marzo de 1940; hijo de Felipe y de Modesta;

FALLECIDO

FECHAS ANOTACIONES

18-5-964: Se establece que el causante, propietario de la moto, Mat. No. 5691, es asiduo concurrente a actos comunistas o locales, particularmente de la U.J.C.-ww.-IX/964: Suscriptor del Semanario "Pekín Informa", que recibe en forma personal y recomendada directamente de Pekín.-cc.-22/IV/971: El día 18 de abril de 1971, el causante conjuntamente con L.H.C.P. y L.B.A.V., todos integrantes de la Organización terrorista del "Movimiento de Liberación Nacional" (Tupamaros) atentaron contra la vida de un Teniente de la Guardia Metropolitana usando armas de fuego.- El hecho ocurrió en las inmediaciones de la intersección de las calles Maldonado y Juan D.78 Jackson.-El funcionario repelió a la agresión, resultando de tal enfrentamiento, herido el funcionario y muerto el nombrado Luis Heder CORREA PÁEZ.-El causante y el nombrado A.V., fueron detenidos cuando los mismos se alejaban del lugar del hecho en coche taxímetro que era conducido por el causante, le fue arrojada una "granada", que no alcanzó a explotar, a una camioneta de la guardia Metropolitana que los perseguía.-El vehículo ocupado por los sediciosos se estrelló contra dos árboles del ornato público en la intersección de las calles Juan Paullier y Canelones.-El causante negó pertenecer a la Organización extremista nombrada y manifestó, que el vehículo le había sido

HOJA N° 2

FECHA ANOTACIONES

entregado por una persona que conoce por el apodo de "Jorge" a quien vio por primera vez en oportunidad del acto público que se llevó a cabo el día 26/Marzo/971 en la Explanada Municipal.- Con fecha 20 de abril de 1971, el Juez Ldo. de Instrucción de 1er. Turno, procesó al causante por los delitos de "Asociación para delinquir" y "Atentado".-(Ver Oficio No. 155/71 de fecha 20 de abril de 1971 del Dpto. No. 6).-lac.-10/11/971: Detenido en aplicación del decreto sobre Medidas Prontas de Seguridad y haber sido procesado anteriormente por el Juez de Instrucción de 1er. Turno el 21-4-971 por Asociación para delinquir y Atentado.-El Poder Ejecutivo ordenó su internación en DEPENDENCIA DE LA REGIÓN MILITAR No. 1 (Punta de Rieles).-apm.-Ver Asunto No. 1-1-3-4.-LBM.-23/XII/971: En la fecha el causante viajó hacia Santiago de Chile, en el vuelo A.Z No. 578, de la Compañía "ALITALIA", haciendo opción a lo previsto en el Art. 168, Inc. 17, Párrafo 2do. de la Constitución de la República.-Viajó con Pasaporte No. 162916 expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, vence el día que regrese al país, y le será retirado por las

²Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

autoridades. Según Memorandum No. 42/974 del SID: Estaba en Chile en el año 1972 y enseguida entró a militar, pero llegó la información de Montevideo que estaba separado (...), estuvo encuadrado en el grupo militar, y cuando "CACHO" pasa al sub comando queda responsable del grupo. A raíz de la separación vuelve a Montevideo y queda separado.-En Mayo del 72 viaja a Cuba y hace curso "Rural" y también de tiro, táctica y explosivos y chofer y se integra al grupo Militar de la Regional de Buenos Aires, tiene responsabilidades en "La Colonia". Vuelve a Chile en mayo de 1973 y luego se va a Uruguay, tiene responsabilidades en una zona de Montevideo y vivía en una chacra de Piedras Blancas.- (Ver Caja de Asunto No. 5001/58 Carpetado No. 30).-om.-22-10-1975: Sería la persona mencionada en actas por el sedicioso detenido (...)-Integraría por lo tanto la fracción denominada "de los Peludos" o "Proletarios".-(Ver Carpeta 20-B, Cajas 5001/64 de Asunto). apm.-21/10/976: Por Oficio 1277/76 de fecha 15/9/976 el Sr. Juez Militar de Tercer Turno solicita su captura.-Ver Asunto Nro. 1-1-5-51.-NRR.-13/1/977: En la fecha por intermedio de las autoridades Argentinas (Vía Interpol), se establece que fue MUERTO al intentar un atentado contra personal policial en Buenos Aires. También que había hecho dos años de entrenamiento en Cuba.- (Ver P. de N. de la DNII del 14/1/77) ec.-27/1/1977: Referente a la anotación que antecede, Ver Oficio Nro. 62/977 fechado el 13/1/977 de la Dirección de Investigaciones Departamento de Interpol, ASUNTO 1-1-14-16). cri.-

HOJA N° 3

FECHA ANOTACIONES

15/5/978: Ampliando la anotación del 13/1/77, el titular fue muerto en enfrentamiento con las fuerzas de represión el 31 de diciembre.- ("Correo Tupamaro" Nos. 7-8, nov.-dic.1976.-) Asunto 1-4-3-28.-apm.-5/VI/978: Según P. de Inf. No. 11/78 de fecha 16/III/978 del D-III del S.I.D., se establece que luego de las caídas producidas en el Movimiento en el mes de Mayo de 1975 en Bs. As., queda a cargo de la Dirección del mismo. Según reunión realizada en el mes de Marzo de 1976 se decide que la Dirección de la Organización se va a denominar "Coordinadora" quedando como uno de los dos integrantes de la misma.-Ver Asunto 1-2-4-21.-hc.-13/9/78:Según Documento del MLN, transcripto en el Parte de Información No. 18/78 del SID, del 20/4/78, figura como firmante de este documento, por parte de la Regional Buenos Aires, del Movimiento.-Ver Asunto 1-2-4-22.-chc.-30/10/978: "Compañero", periódico del P.V.P. No. 68 del 1/11/78, pág. 7.-Bajo el título "¿Dónde están?", figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires.-ASUNTO 1-6-10-21.-apm.-9/IX/980: Ampliando la anotación que antecede, se establece que en la página 153 de la citada publicación, figura en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver Bulto No. 306.-cdif.-4/10/80: Figura como "desaparecido" en la Argentina. Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.-4/11/80: En boletín clandestino "COMPAÑERO" No. 75/979, pág. 6; figura como desaparecido en Argentina.-Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.-26/7/982: "El Día" del 22/7/82, pág. 9 figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de respeto de los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido-31.12.76.- Asunto 24-1—245.-apm.-2.8.82: Según PEI Nro. 622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. Asunto 8-2-4-301.-Ges.-22.6.83: Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la R. Argentina el 31.12.1976. Ver Asunto 2-4-3-440.-lvf.-29.3.84: Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. "Búsqueda" del 29.2.84.Asunto 1-4-12-123.-Ges.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO R 34

12.11.94: Se agrega anotación del 26.4.68:-Según material obtenido en el allanamiento practicado el 13.12.67, en la Redacción de ÉPOCA, el titular es colaborador pecuniario de ese periódico.-bk.-

HOJA N°4

FECHA ANOTACIONES

22/VI/985: Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.-Asunto I---5.-RBA.-REV. 2000 N° 001

30/10/86: Fallecido en Bs. Aires el 31/12/76 según se informa en Informe final de la Comisión para la Paz.- (Bulto 712).- (JOM)

POLICIA DE MONTEVIDEO³
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

ASUNTO:

Relación de internados en diversas dependencias (Militares y Policiales) al 22 de noviembre de 1971

REV. 2001 N° 049

17 de noviembre 1971

RELACIÓN DE INTERNADOS POR MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD

EN LA REGIÓN MILITAR N° 1 (Punta de Rieles): 54 personas

2) GATTI ANTUÑA, Gerardo Francisco

Internado el 9 marzo 1971. Detenido porque al practicarse un allanamiento en el domicilio de su señora madre se encontró material de carácter subversivo, y unos papeles carbónicos en los que "Policía Técnica" reveló habrían sido usados para escritos sobre planos de asaltos. Habiendo sido sometido al Sr. Juez Ltdo. Instr. 5° Turno, éste dispuso su libertad.-

12) MAIDANA BENTÍN, Félix

Internado el 10 de mayo de 1971. Con esta fecha fue liberado del Penal donde se encontraba procesado por "Asistencia a la asociación" y "uso de certificado falso" desde el 18-6-70.-

21) FONTELLA ALONSO, Alberto Mario

Internado el 27 de agosto de 1971. Con esta fecha recupera su libertad del Penal donde se encontraba procesado por delitos de "Hurto y Rapiña" y "Asociación para delinquir".- desde el 12-7-69.

33) CASAVILLIANI CALGARI Hugo (sic)

Internado el 21 de octubre de 1971. Detenido en una chacra en la ciudad de Salto, donde se realizaban adoctrinamientos sobre subversión en la cual participaba una sediciosa prófuga de la Cárcel.

40) HERNÁNDEZ MACHADO, Carlos Julián

Internado el 10 de noviembre de 1971, fecha en que recupera su libertad del penal donde se encontraba procesado por "Asociación para delinquir" y "Atentado" desde el 21-4-71.-

RELACIÓN DE PERSONAS EMPLAZADAS EN EL MARCO DE LAS M.P. de SEG.: 3

RELACIÓN DE INTERNADOS POR MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA (Esc. de Personal Subalterno): 21

6) PRIETO BENENCIO, Rubén Walter

Internado el 10/9/71. Detenido cuando portaba documentos y material subversivo. Sometido a la Justicia, recuperó la libertad.

RELACIÓN DE INTERNADOS POR MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD EN LA EX ESCUELA NAVAL: 26

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. 1ª QUINCENA ENERO 1976⁴ .

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

Parte Diario N° 14

14 de enero de 1977

4) CONSTANCIA SOBRE LA MUERTE DE UN SEDICIOSO URUGUAYO EN LA ARGENTINA

Se tuvo conocimiento en esta Dirección por intermedio de las autoridades argentinas –vía Interpol

3 Ídem.

4 Ídem.

que el llamado Carlos Julián HERNÁNDEZ MACHADO (a) “El Hippy”, titular de la C.I. uruguaya No. 1.387.147, integrante del M.L.N. “Tupamaros” fue muerto al interior de un atentado contra personal policial en Buenos Aires. El mismo había hecho dos años de entrenamiento en Cuba y era nacido en Lavalleja/Uruguay el 13/3/940.

**POLICÍA DE MONTEVIDEO⁵.
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA**

Caja N° 5001/31. Cpta. N° 40

Asunto: Lista de Tupamaros que viajaron a Chile (total 118)

Nómina de personas que viajaron a Chile haciendo opción del A° 168 inc. 17 Apdo. 2 de la Constitución de la República (Sediciosos)

N°	Fecha	Nombre	Nac	Edad	Est. Civil	Prof	Doc
19.	7-1-71	Dergan Jorge, Natalio	Or	47	Soltero	Mecánico	617117
28.	6-5-71	Inzaurrealde Melgar, Gustavo Edison	Or.	28	Soltero	Maestro	944178
50.	3-7-71	Arocena Linn, Ignacio	Or	20	Soltero	Estudiante	1516100
95.	27-11-71	Fontela Alonso, Alberto Mariani	Or.	24	Casado	Pescador	1146249
110.	23-12-71	Hernández Machado, Carlos Julián	Or	31	Casado	Vendedor	1387147
118.	13-1-72	Cacciavilliani Caligari	Or	20	Soltero	Estudiante	1669323

Informes Militares

16.03.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Junta de Comandantes en Jefe⁶.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA (SID).

DEPARTAMENTO III – PLANES – OPERACIONES – ENLACE (EXTERIOR).

PARTE DE INFORMACIÓN N° 11/78.

MOTIVO: Información obtenida por este Servicio sobre el M.L.N. (T) sobre la situación del Movimiento a la fecha, con las variaciones sufridas en la Dirección del mismo.

EVALUACIÓN: A – I

TEXTO: De acuerdo a lo informado en Partes anteriores referente a los acontecimientos sucedidos en el seno de la Dirección del M.L.N. (T) durante la realización del Comité Central del 8 de Octubre de 1974, este Servicio ha obtenido información sobre las evoluciones sufridas por este movimiento las que en términos generales se pasan a detallar a continuación.-

En enero de 1975 se realiza una reunión de la Dirección Política ampliada con la finalidad de aumentar los cuadros de dirección que en ese momento habían quedado a cargo de Ataliva (sic) CASTILLO LIMA (a) “ENRIQUE”, Antonio BANDERA LIMA (a) “PEDRO”, WALTER GONZÁLEZ DÍAZ (a) “CHOLO” y Félix MAIDANA BENTÍN (a) “JUAN”

Es aquí donde ingresan en dicha Dirección Andrés CULTELLI CHIRIBAO (a) “BRUNO”, Adolfo Ricardo CAMPBELL MARTÍNEZ (a) “HUGO” y Arí Yamil QUIROGA ALE (a) “PACO”. También se decide cuestionar a Antonio BANDERA LIMA (a) “PEDRO” y a Félix MAIDANA BENTÍN (a) “JUAN” por la actitud asumida inicialmente a favor de los renunciantes.-

⁵ Ídem.

⁶ Ministerio de Relaciones Exteriores. Servicio de Información de Defensa. Parte Especial de Información N° 11/78.

(...) se decreta la expulsión de los renunciantes.

Como consecuencia de este cuestionamiento Félix MAIDANA BENTÍN (a) "JUAN" y Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO", se separan del movimiento, quedando MAIDANA BENTÍN con gente que pertenecía al Segundo Frente a su cargo cuando sucedieron los hechos anteriormente narrados.- Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO" decide irse a Cuba (La Isla) a fin de informar a la Colonia de uruguayos allí instalada. (...).

Mientras tanto en la Regional Bs. As. mucha gente comienza a irse a Europa en virtud de las contradicciones surgidas en el Movimiento, problema que se agudiza luego de las caídas producidas en Bs. As. en el mes de mayo de 1975, cuando es detenida la mayor parte de la Dirección y los principales elementos del M.L.N. (T). Estas caídas producidas en Bs. As. Al igual que las que se produjeron en Montevideo casi de inmediato aumentó el alejamiento de integrantes de las bases del movimiento, el que queda dirigido por Ataliva CASTILLO en Montevideo y por Carlos Julián HERNÁNDEZ MACHADO (a) "HIPPIE" o "HEBER" en Buenos Aires. Luego de las caídas, la Regional Bs. As. entra en una profunda crisis, con la dirección del movimiento dividida ("JUAN" por un lado y "ENRIQUE" por otro). A fines de 1975 Antonio BANDERA LIMA (a) "PEDRO", saca un hombre de la Isla para integrarse a (a) "JUAN" y saber la situación en Bs. As., ya que no había comunicación con las regionales desde tiempo atrás. (...). En el mes de marzo de 1976 se produce una reunión entre los dos grupos a la cual concurre: Ataliva CASTILLO LIMA (a) "ENRIQUE", Félix MAIDANA BENTÍN (a) "JUAN", Carlos HERNÁNDEZ MACHADO (a) "HIPPIE" o "HEBER", Servando José FERNÁNDEZ GUISANDE (a) "MARIO", Washington BARRETA SOUZA (a) "CABEZA" y (a) "CACHO". En esta reunión se decide que (a) "JUAN" y (a) "ENRIQUE" no pueden seguir en la Dirección del movimiento ya que los dos estaban cuestionados por la Organización, "ENRIQUE" por inconducta y "JUAN" por indefinición de línea.

También se decide que la dirección de la Organización se va a denominar "COORDINADORA" hasta tanto no se haya efectuado la Convención Nacional o un Simposio ampliado con representación de todas las Regionales de donde salga una nueva Dirección del movimiento. Esta Coordinadora queda integrada por Carlos Hernández Machado (a) "HEBER" o "HIPPIE" o "CACHO", el que había venido de Cuba.

(...) En diciembre de 1977 la Coordinadora estaba integrada por Ataliva CASTILLO LIMA (a) "ENRIQUE", Félix MAIDANA BENTIN (a) "JUAN", (a) "CACHO", (a) "HORACIO" y (a) "MARCOS". (...).

En noviembre de 1976 se hace una reunión general donde se nombra como responsable de la Coordinadora a (a) "MARCOS" y (a) "CACHO" quedando (a) "ENRIQUE", (a) "HIPPIE", (a) "HORACIO" y (a) "JUAN" como colaboradores.

Aproximadamente en el mes de mayo de 1977 se decide la ida de (a) "MARCOS" a Europa para lograr la Unión de dicha Regional y llevar un documento político con lineamientos generales para el estudio de dicha Regional.

En octubre del mismo año regresa (a) "MARCOS" de Europa (...).

El Director del Servicio de Información de Defensa

General Amauri Prantl (Firma).

1977-1978. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Acta de interrogatorio con el seudónimo de "Enrique", sin fecha ni identificación del organismo, que presumiblemente pertenece a Atalivas Castillo, luego de su detención en la Argentina. Los datos que contienen las mismas hacen suponer que el interrogatorio fue realizado en Uruguay luego de su traslado clandestino desde Argentina⁷.

¿UD. SABE EXACTAMENTE QUÉ PASÓ CON EL HEBER?

-Yo sé hasta el momento que cayó.

-(Parte que no se escucha claro)...por nosotros y por la compañera que estaba en la cobertura, de

7 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

esto hace un año y un mes⁸, porque la organización no estaba muy bien, no había guita, no había nada y después hubo un cuestionamiento contra el HEBER, entonces nos bajan al HEBER y a mí, ya no era Dirección sino Coordinadora General, y el HEBER tiene un grupo... (Parte que no se escucha claro) ...y sin consultar a nadie realizan el secuestro del hijo del carnicero del barrio que se creía tenía mucha guita, al final resulta que no tenía nada, lo tienen un tiempo encerrado. Cuando no da la guita que pedían, es cuando CACHO⁹ me consulta a ver qué se hace. Yo le digo que no estoy de acuerdo y se decide no cobrar nada y soltarlo. Entonces cuando se decide soltarlo, el HEBER y HORACIO¹⁰ salen para levantar el coche y sacarlo al Cacho para darle libertad". [Se corta el relato].

Ministerio de Defensa Nacional¹¹.

S.I.D.

Dep. I Secc. I

SubSecc. A/N

Ficha No. ____ Confec.

FALLECIDO (15)

078036-1

Fs. 1.

Mdeo., 12 de mayo de 1971

FALLECIDO (15)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **078036-1**

S. I. D. Mdeo., 12 de Mayo de 1971.-

Dep. I Secc. I
Sub-Secc. A/N
Ficha No. ____

HERNANDEZ MACHADO **Carlos Julián (a) "Heber"**
Apellidos Nombres

(a) "Heber" (14)

DOCUMENTOS: C/C SHD. 3942 C/I 1.387.147. LAVALLEJA
Serie Reg. Pot. 589.928 (19) Dpto.

OTROS DOC. 162.916
Pasaporte Lib. Enrol. Front. 234.777 (13)
13.3.940 (10) 10a. Sec. J.P. Varela (16)

NACIMIENTO 31 años (1971) ④ Llav. uag. (11) Lavalleja
Fecha Lugar

DOMICILIO: ③ Jonico 3603 (1964) Treinta y Tres 1512 (97)
Calle No. ④ Destacamento Punta Rieles (18)
BMS/MIRE 1488.2 N.º Ciudad o Localidad

PROFESION U OCUPACION: Vendedor de artículos de oficina

LUGAR: CARGO: ⑤ L (11)

IDEOLOGIA POLITICA CLASIFICACION

DATOS COMPLEMENTARIOS ③ ④
Est. Civil Iris Amel Perez Conyuge
Hijos

PADRE: Melipa Hernandez MADRE: Meda de Machado
Otros familiares

Sus no respon: Juan Colina, a.
J. Colina C. Colina, a.

8 Carlos HERNANDEZ MACHADO murió en un enfrentamiento el 31.12.76. El "declarante" está indicando que la fecha de la declaración es en febrero de 1978.

9 "Cacho" Eduardo GALLO CASTRO.

10 "Horacio", Miguel Ángel RIO CASAS.

11 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 259_0608.1984 a 259_0617.1984.

Apellidos: *HERNÁNDEZ MACHADO*

Nombres: *Carlos Julián, (a) "HIPPIE" (a) "Heber".*

Documentos: *C/C: SND 3942. C/I: 1.387.147. Lavalleja*

Otros doc: *Pasaporte: 162.916. – 13.3.940 (10)- Pront. 34.777 (13) 10ª Sec. J.P. Varela (16)*

Nacimiento: *31 años (1971) Lugar: Uruguay (11) Lavalleja.*

Domicilio: *Río Grande 882, Montevideo.- Salto (11) Joanico 3603 (1964)- Treinta y Tres 1512 (974)- (...) MITRE 1488- Destacamento Punta Rieles (18)*

Profesión u Ocupación: *Vendedor de artículos de oficina.*

Lugar: Cargo:

Ideología Política: Clasificación: *MLN (Tupamaros) [ilegible]*

Datos complementarios:

Est. Civil: [ilegible] Cónyuge: *Iris Amel Pérez. Hijos: Patricia.*

Padre: *Felipe Hernández. Madre: [ilegible].*

[ilegible]

078036

Fs. 2

Fecha	Documentos
19/IV/71	75/365 [tachado]

Antecedentes a registrar

Cuando el Teniente de la Guardia

Metropolitana Carlos Jesús Dos Santos, transitaba por Maldonado a la altura de Eduard Acevedo, fue sorpresivamente atacado por varios sediciosos que lo esperaban en el lugar; al repeler la agresión se estableció un tiroteo en donde resultó herido el Tte. y muerto el sedicioso CORREA PÁEZ. Tras llegar a su domicilio, el Tte. se comunicó con la Mesa Central de Operaciones, concurriendo al lugar en su ayuda un equipo de la Guardia de la Metropolitana que se hallaba en las inmediaciones, los que persiguen a los ocupantes de un taxi [ilegible] se estrella contra un árbol del ornato público, en Canelones y Juan Paullier, donde finalmente se logra la detención de sus ocupantes, los que previamente, habían hecho un disparo con una bazzoka, contra la camioneta policial. En la refriega resultó muerto el oficial Dos Santos.-

Era uno de los ocupantes del taxi, quien fuera detenido junto con L.B.A.V., los otros... [ilegible]

-La policía se incautó dentro del taxi [...ilegible se describen armas...]

21/IV/71	75/363
----------	--------

Fue procesado por el delito [ilegible]

078036

Fs. 3

FICHA COMPLEMENTARIA

Fecha	Documentos
5/1/72	50

Antecedentes a registrar

Puesto en libertad el 9/XI/971. Abog. Def.

GIURIA

5/I/72	67
--------	----

Fue internado en Punta de Rieles el 1º/11/71- y salió para Chile el 22-Dic-71

CARLOS CANETTI (Abogado de visita profesional)

OLIVERA JACKSON (Abogado de visita profesional) (AA)

10/XI/71	313
----------	-----

Internado por MPS

22.7.72	R.M. No.1 (2100)	En el día 21 fue internado por MPS. Fue puesto en libertad del Penal de Punta Carretas quien había sido remitido por actividades sediciosas (QQ)
31/10/71	Doc- 3904	Partió para Chile el día 23/12/71, amparándose en el art. 168. Inc. 17 de nuestra constitución. (bb)
27/4/74	0918	Indica 8 (Y). Eval. B-2 (BB)
20...76	[ilegible]	[ilegible]

078036

Fs. 4

FICHA COMPLEMENTARIA

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar

[ilegible] y estuvo relacionado con la gente de la "Escuelita". En Chile estuvo en el entrenamiento de un grupo de los GAP en el "El Cañaveral". Se encontraba entre los cuestionados por el golpe al Comité Central. Integraba la Tendencia Proletaria. Trabajó en el equipo de Frente de Masas hasta que cayó la Regional. Evaluación: A-1 (Z)

20.1.77 34

14.1.77- Se tuvo conocimiento de que había sido muerto en la República Argentina al efectuar un atentado contra personal policial en Buenos Aires. (DD) (10) a (11)

4/74 Doc. 1477. P.P. de I. No. 4/974

El día 23/4/74 se realiza otro allanamiento en otro local del causante, ubicado en Santa Lucía No. 5811- Apto. 1, sin que se produzcan detenciones- (I)

17.4.78 B.0444 P. Inf. 11/78
DIII [ilegible]

Mayo 75 – Luego de las caídas producidas en la Dirección del MLN tanto en Montevideo como en Buenos Aires, quedando como responsable de la regional Buenos Aires.

Marzo 76- Participan en una acción [ilegible]

078036

Fs. 5

FICHA COMPLEMENTARIA

Fecha Documentos

Antecedentes a registrar

liza la formación de la COORDINADORA nombre que llevará la Dirección de Cuadros hasta que se realice la Convención Nacional. Además establece que ni MAIDANA BENTIN ni CASTILLO LIMA pueden formar parte de la Dirección porque ambos están cuestionados.

Nov./76- Es colaborador de la coordinadora hasta que posteriormente muere en un enfrentamiento. EVAL. A-1- (S)

26.9.76 1213 Mem, I/42/974

Ampliación Doc. 366

En mayo del 72 se integra al Grupo Militar de la Regional Bs. Aires, teniendo responsabilidades en (...) "Colonia"- Cuba. Vuelve a Chile en mayo de 1973, viajando luego al Uruguay donde tiene responsabilidades en una (...) de Montevideo a la vez de vivir en una chacra de Piedras Blancas.

[ilegible]

15.12.81	D. 1...371	[Ilegible]
078036		Fs. 6
<i>FICHA COMPLEMENTARIA</i>		
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
16.02.82	D. 5757/81	<i>Figura en una relación de la Corte Electoral, de ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional, que se encuentran comprendidos en el Art. 1, Literal B del Acto Institucional No. 4 con prohibición de ejercer el derecho de voto (Procesados por delitos de "LesaNación"). EVALUACIÓN A-1 (VL) Indica ()</i>
16.02.82	D. 6004/81/30	<i>Se encuentra comprendido en el Art. 1º. Literal b) del Acto Institucional No. 4 por haber sido procesado el 20/4/71 por los delitos previstos en. CPM. CPO 150 y 171</i>
14.06.82	15968	<i>EVALUACIÓN A-1 (LA) idem doc. 10371, aportando fecha de desaparecido 31/12/76. Eval: F-6 (GM)</i>
078036		Fs. 7
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
24.07.82	17100	<i>Según lo publicado por el Diario "El Día" del 27.7.82 bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" El 31.12.77 (GM) (LA)</i>
03.08.82		<i>Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D. – (SS)</i>
2.9.82	D. 18386	<i>23.1372: Parte para Chile siendo visitado por: Padre, madre, esposa y hermanos y Abogados: Carlos CANETTI y Olivera JACKSON. En Chile se reintegra al MLN en la columna denominada "LA GUACHA".- 14.11.77: Se tuvo conocimiento por intermedio de las autoridades argentinas, vía INTERPOL; que el causante fue muerto, al atentar contra personal policial en Bs. As. Anteriormente viajó a CUBA, donde realizó curso de "manejo de explosivos"; "Guerrilla urbana y rural" y "Tiro" en Mayo/972. En setiembre de 1973, ingresa clandestinamente en la Argentina y es nombrado miembro de la dirección de Movimiento en la Regional Bs. As., donde su tarea es mantener contactos con las Organizaciones Subversivas Argentinas, en especial con el PRT; el ERP; Mattino; Albert; (...)</i>
078036		Fs. 8
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
		<i>En Febrero – Marzo de 1975 ingresa clandestinamente al Uruguay junto a otros sediciosos, con la finalidad de montar una infraestructura para actuar en el país, pero procedimientos de las FF.CC. uruguayas desmantelan</i>

dicha invasión y hacen que el mencionado, regrese a la Argentina, acompañado por Atalivas CASTILLO LIMA (a) "Enrique". Se pudo establecer que el arma que portaba cuando fue muerto (SEGÚN INTERPOL BRUSELAS) a pedido de INTERPOL Bs. As.) informó que: concerniente a pistola marca BROWNING 5 ST-3555508 GP. PARABELLUM fue vendida el 22.11.71, por esta firma a la Embajada de Cuba en Bruselas. Eval. A-1 (Y)

14.4.83 [Ilegible]
8.10.83 308855/13

[ilegible]
Indica Ídem Doc. 15968 anotación del 14.6.
[ilegible]. Eval. A-1 (MB)
Indica ídem docs. 10371 y 159 [ilegible] Eval:
A-1 (PS)
POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.
EVAL- A-1 (CD) INDICA () () ()

4.1.84 [ilegible]
4.2.84 11941/82 Pág. 2512

078036
Fecha Documentos
28.2.84 8401107/739 y 740

Fs. 9

Antecedentes a registrar
FEB/MAR/976- Indica anotaciones registradas en la ficha.- Eval: A-1 (K) Indica (16) y (17)
Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico COMPAÑERO del PVP en el mes de Setiembre de 1979. EVAL: B-2 (CC)
29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario "BÚSQUEDA" se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos en ese país, entre 1974 y 1978.

08.3.984 0383/80

15.3.84 8401372 Pág.001

Dicha comisión acompañó sus gestiones, con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como "desaparecido" desde el 31/DIC/976. EVAL: A-2 (CC)

24.4.984 8402539 Pág. 003

11/ABR/984- En la edición del Semanario "BÚSQUEDA" y dentro de un informe especial titulado "Los uruguayos desaparecidos en Argentina, se establece [ilegible]

078036
Fecha Documentos

Fs. 10

Antecedentes a registrar
causante: "el 31.12.76 en Puyrredón y Juan B. Justo, personas vestidas de particular le dan la voz de alto; lo balean y herido lo introducen en un patrullero ante testigos". EVALUACIÓN: A-2 (CC)

19.5.84 33007

Indica (18) (19). Eval: A-1 (M)

Junta de Comandantes en Jefe¹²

Servicio de Información de Defensa
Depto. I
Seg. Int.

HERNÁNDEZ MACHADO, Carlos Julián

(a) "HIPPIE" o "HEBER"

C.I.: 1.387.147

C.C.: SND 3942

Edad: 35 años en 1975

Ocupación: Vendedor de artículos de oficina.

Último domicilio en Montevideo: Río Grande 882.

ANTECEDENTES:

19/IV/971.- Atentó contra el Teniente de la Guardia Metropolitana Carlos Jesús Dos Santos, en Maldonado y Eduardo Acevedo donde resultaron muertos el mencionado Oficial y el sedicioso CORREA PÁEZ; uno de los ocupantes del taxi era Carlos HERNÁNDEZ MACHADO quien fuera detenido junto con L.B.A.V. La policía se incautó dentro del taxi una bazzoka, 2 revólveres Colt cal. 38 de los sustraídos del CIM y 19 proyectiles de los mismos. Procesado por "Asociación para delinquir y atentado". Puesto en libertad e internado por MPS en Punta de Rieles en noviembre de 1971. Abogado Defensor: GIURIA. Posteriormente partió rumbo a Chile al amparo de la opción del art. 168 de la Constitución.-

Inf. /S. - En 1972 estaba en Chile y enseguida comenzó a militar; pero llegó información de Montevideo (...) fue separado, estuvo encuadrado en el Grupo Militar de la Regional Buenos Aires y cuando RB pasa al Sub comando queda responsable del grupo. A raíz de la separación vuelve a Montevideo y queda separado. En mayo de 1972 viaja a Cuba y realiza cursos de "Rural", de tiro, tácticas, explosivos y chofer y se integra al Grupo Militar de la Regional Buenos Aires, tienen responsabilidades en una zona de Montevideo y vivía en una chacra en Piedras Blancas, dando cobertura a otra local. A Buenos Aires va en mayo del 74 donde es encuadrado en un Grupo de Información, estuvo relacionado con la gente de la "Escuelita", actualmente vive en Buenos Aires con su compañera "ESTELA" y vivió un tiempo con "EL CAUDILLO". En Chile estuvo en el entrenamiento con un grupo de los GAP en "EL CAÑAVERAL". Estaba en el grupo discrepante junto a "BRUNO" y la gente de la "Escuelita", fue invitado al Comité Central de Octubre del 74 del MLN, estaba entre los cuestionados por el golpe al Comité Central y además le tenían que investigar el presunto asesinato a "EDUARDO", estaría medio pelado, usaría peluca. Era integrante de la Tendencia Proletaria y de los más sectarios. En la reunión del 1º de enero de 1975 fue propuesto para integrar la Dirección Nacional (Comisión Política) y no aceptó.

051

porque dijo que no estaba preparado alegando que "HUGO" tampoco servía.

Su funcionamiento político estaba siempre en la Tendencia, fue junto con "PEPSI COLA", "MIRTA", "FLORA", trabajando allí hasta la caída del Regional; no alcanzó a participar mucho, en las tareas de masas porque antes tenía que terminar el "berre" de su casa que tenía el objetivo de cárcel para un tipo que tenían relevado los PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) Argentino. Fue nombrado para reforzar junto a "TENCHÁ" la Comisión de Disciplina a fines del 74 integrada por "JUAN" y "PACO". En esa tarea tenía que interrogar (...) sobre su trayectoria en la anterior Dirección, sobre una isla que había comprado junto con "EL GORDO CARLOS", sobre los departamentos que había comprado y el Ford Falcon.-

Desde enero estaba nombrado para formar un equipo con "JUAN" que se dedicaría a encontrar información de posibles secuestros para finanzas y de organizar e integrar los equipos de operativos que fueran necesario.-

Observaciones

18.04.1971. Es detenido tras participar en un atentado contra un policía en el que muere un compañero. Es recluido en el Penal de Punta Carretas durante cinco meses.

20.04.1971. Juzgado Letrado de Instrucción de 1er. Turno. Es procesado por los delitos de “Asociación para delinquir” y “Atentado”.

06.07.1971. Figura en la “3ª lista complementaria de los pasaportes expedidos a las personas que optaron por salir del país amparados en el artículo 168 inciso 17 de la Constitución de la República”.

10.11.1971. Es detenido bajo Medidas Prontas de Seguridad e internado en Punta de Rieles (jurisdicción de la Región Militar N° 1) donde permanece un mes.

23.12.1971. Viaja a Chile haciendo uso de la opción prevista en el artículo 168, inciso 17 de la Constitución.

00.05.1972. Parte a Cuba.

00.05.1973. Retorna a Chile y luego ingresa clandestinamente a Uruguay.

00.09.1973. Retorna a la Argentina.

00.03.1975. Ingresa clandestinamente a Uruguay.

15.09.1976. República Oriental del Uruguay. Juez Militar de 3er. Turno. Oficio 1277/76. Solicita su captura.

31.12.1976. República Argentina. Policía Federal. Comisaría 29ª. *Se recibe una llamada telefónica anónima comunicando que personal policial en la intersección de Honorio Pueyrredón y Batalla del Pari, estaba manteniendo un tiroteo con delincuentes. Que constituido en el lugar, se apersonó Juan Edgardo Fourcade, Principal de la Policía Federal Argentina que presta servicios en el Departamento de Delitos Económicos. Manifestó que en circunstancias en que llegaba a su domicilio, observó que al lado de su automóvil y sobre un supermercado allí instalado se encontraban dos personas de sexo masculino de unos 35 años de edad. Uno llevaba un bolso grande. Al observar que el que caminaba por la calle extraía una pistola, descendió de su automóvil en Batalla de Pari y Honorio Pueyrredón con su revólver en mano. Observó que las dos personas venían corriendo por Honorio Pueyrredón en su dirección y se dio a conocer como policía, comenzando en ese momento ambas personas a dispararle.*

Al repeler el fuego, las personas escaparon para Juan B. Justo. En esas circunstancias se le une un agente uniformado del Cuerpo de Policía de Tránsito, Juan José Ferrero. Al llegar frente a un supermercado, el segundo de los nombrados cae mientras que el otro siguió por Rojas, tomando posteriormente por Batalla de Pari, y cayendo herido al llegar a la intersección con Honorio Pueyrredón. Éste fue cargado en un patrullero que arribó al lugar siendo trasladado al Hospital Durand. Al volver por el otro delincuente herido, el mismo no se encontraba en el lugar. Fue buscado sin resultados y se encuentra prófugo. El Principal Fourcade efectuó cinco disparos y el Agente Ferrero efectuó once. Resultó también herido el Sr. Raúl Óscar Bueno, el que pasaba por el lugar, siendo trasladado al Hospital Alvear por personal policial para su curación. La instrucción del caso solicita la individualización y detención del prófugo; mantener en depósito en esta dependencia hasta su ulterior destino a la Morgue Judicial, del cadáver del que en vida fuera Diego Alfonso ORTIZ, argentino, nacido el 20 de enero de 1942, en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, del que se ignora estado civil y profesión, libreta de enrolamiento N° 4.990.470, domiciliado en la calle Chile 1140 Capital Federal.

31.12.1976. República Argentina. Policía Federal. Comisaría 29ª. Gabinete Químico. Con motivo de las actuaciones que se instruyen en esa dependencia, caratulada “Homicidio 79, atentado y resistencia a la autoridad, disparo de armas de fuego, lesiones” con intervención del Consejo de Guerra Estable 1/1, en el que resultan partes acusadas, una persona de sexo masculino que se encuentra prófugo, y otra del mismo sexo identificada como Diego Alfonso Ortiz, que resultara

abatido por personal policial, se remite a dicho Gabinete las armas utilizadas para determinar si han sido disparadas.

31.12.1976. República Argentina. Policía Federal. Apellido: Ortiz. Nombre: Diego Alfonso. Causa: Homicidio 79. Atentado-Resistencia a la autoridad-Lesiones y disparos de armas de guerra. Juez: Consejo de Guerra Estable 1/1.

31.12.1976. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Morgue Judicial. En el día de la fecha, siendo las 18.10 hs., se ha recibido procedente de la Seccional 29ª el cadáver de Diego Alfonso Ortiz a disposición del señor Juez, Doctor Consejo Especial Estable 1/1. Detalle de la ropa que traía: Pantalón, camisa, calzoncillos y medias. Objetos: Sin Objetos.

31.12.1976. República Argentina. Ministerio del Interior. *Policía Federal. Informe Pericial. La Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la Nación Argentina, hoy día 31 del mes de diciembre del año 1976, siendo las horas 14.00 la instrucción hace constar que en este acto se presenta el señor HÉCTOR MURRO de nacionalidad argentina de 45 años de edad, con...de residencia en el país, de estado civil casado, de profesión Médico Legista y domiciliado en la calle Moreno 1550 (jurisdicción de Sección 6a.), a quien se hace saber que fue requerido para desempeñarse en calidad de perito "ad hoc", en la prevención sumaria que se instruye en esta dependencia, por el delito de Homicidio, Atent. Res. a la Aut. (artículo del Código Penal), con intervención del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Consejo Especial Estable 1/1. Doctor por intermedio de la Secretaría N°...del...en que resulta damnificada Principal Fourcade, Agte. Ferrero.*

Al manifestar que acepta el cargo de conformidad y no hallarse afectado por inhabilidad alguna, se le impone de las penas con que se reprime el falso testimonio; prestando juramento en forma legal de desempeñarse con veracidad y en un todo de acuerdo a la ley, por lo que se le hace saber que en la Morgue Judicial deberá examinar e informar conforme a las prescripciones procesales vigentes a 1 cadáver NN/DIEGO ALFONSO ORTÍZ acerca de lesiones que presenta, causa presunta de su deceso. Terminado el acto y leída por sí la presente, se ratificó y firmó de conformidad para constancia, por ante de mí de lo que certifico.

Subcomisario Mario Ricardo Verti (Firma). Perito Héctor Murro (Firma).

En la fecha reconocí en la morgue judicial el cadáver registrado bajo el número 3206, de quien me informan que en vida se llamaba Diego Alfonso ORTIZ que al examen presentaba: Orificios circulares, en número de tres, con tres centímetros de distancia entre sí, verticalmente considerados, en flanco izquierdo. Otro en cara anterior de abdomen izquierdo, también a tres centímetros de distancia del último de los descriptos en sentido horizontal. Orificio circular en región frontal derecha. Orificio en cara externa de brazo derecho, tercio medio. Orificio en cara externa de codo derecho. Orificio circular en cara externa de muslo derecho. Todos estos orificios tienen las características de los que suelen producir los proyectiles disparados de armas de fuego en su trayectoria de entrada. Orificios circulares en cara lateral derecha de tórax, línea axilar, a la altura aproximada del octavo espacio intercostal.

Otro en cara anterior de tórax derecho a la altura aproximada del séptimo espacio intercostal, línea mamilar. Otro a la altura aproximada del quinto espacio intercostal derecho, a seis centímetros aproximados por fuera del momolón. Orificio en cara interna del muslo derecho. Todos estos orificios tienen las características de los que suelen producir los proyectiles disparados por armas de fuego en su trayectoria de salida. Excoriaciones en borde cubital de mano derecha y hombro derecho, longitudinales, que pudieron haber sido ocasionadas por la trayectoria tangencial y superficial de proyectiles de armas de fuego. Aconsejo se practique la autopsia médico-legal para determinar fehacientemente las causas y el mecanismo de la muerte. Principal Héctor Murro. Médico Legista.

03.01.1977. República Argentina. Ministerio de Justicia de la Nación. Registro Nacional de Reincidencia. Responde el pedido de informes del Jefe de Investigaciones en lo Penal Económico de la Policía Federal. Comunica que Diego Alfonso Ortiz No Registra anotaciones de condenas o procesos pendientes en dicha repartición.

03.01.1977. República Argentina. Ministerio del Interior. Policía Federal. Informe Pericial. *El Médico Legista, Dr. Eduardo Taccone, desempeñándose en calidad de perito "ad hoc" en la*

prevención sumaria que se instruye por el delito de Atentado-Resistencia a la Autoridad-Lesiones Homicidio 79 del Código Penal, con intervención del Consejo Especial Estable, en el que resulta damnificada Raúl Óscar BUENO y acusado Diego Alfonso ORTIZ, informa que: en la fecha reconoció en el consultorio de la zona “B”, a quien dijo ser: Raúl Óscar Bueno, quien presenta apósito aséptico y vendaje inmovilizador en rodilla derecha. Según manifiesta le fue practicado como parte del tratamiento por una herida de bala con orificio de entrada y salida a nivel de rodilla derecha. (...).

04.01.1977. República Argentina. Ministerio del Interior. Policía Federal. Registro Nacional de las Personas (Archivo Dactiloscópico). *Con motivo de las actuaciones que labra la Comisaría 29a., remite un juego de fichas dactiloscópicas pertenecientes a una persona del sexo masculino que resultara muerta en el hecho, a los efectos de poder establecer su identidad. De entre sus ropas se secuestró un Documento Nacional de Identidad a nombre de Diego Alfonso ORTÍZ, número M-4.990.470, comprobándose que el mismo era apócrifo. También se informa que según contralor dactiloscópico no se registran antecedentes de identificación del titular de las impresiones digitales que obran en la ficha remitida.*

06.01.1977. Ministerio del Interior. Policía Federal. Dirección de Investigaciones en lo Penal Económico. Eleva al Juez Militar del Consejo Especial Estable 1/1 del Primer Cuerpo de Ejército las actuaciones que instruyera la Comisaría N° 29a., por Homicidio 79 del Código Penal.

11.01.1977. República Argentina. Consejo de Guerra Especial Estable N° 1/1. *Comando del 1er. Cuerpo de Ejército. Buenos Aires. Carpeta N° 3837. Año 1977. Letra 1J7. Iniciado el 11-01-77. Terminado el 19-04-77. Número 0059. Proceso instruido a HERNÁNDEZ MACHADO Carlos Julián (a) Diego Alfonso ORTIZ y otros. Acusado de “Atentado y resistencia a la autoridad / Lesiones. Abuso de Armas. Homicidio. Anotaciones: Sobreseimiento Provisional. Hecho: HOMICIDIO 79a.- Atentado y Resistencia a la Autoridad-Lesiones-Disparo de Armas de Fuego. Lugar: Honorio Pueyrredón y Batalla de Pari. Fecha: Mes diciembre. Día 31. Hora: 12.30. Instrumento del delito: Disparo de armas. Objeto del delito: Provocar lesiones y muerte. Juez: Consejo Especial Estable 1/1. Damnificado: Principal L.P. 3222-Juan Edgardo FOURCADE. Agente chapa 6076 -Juan José FERRERO-Raúl Óscar BUENO- Domiciliado en Chenaut 1925-3° “B”. Acusado: Diego Alfonso ORTÍZ -argentina-34 años-domiciliado en Chile 1140 Capital.- Interventor: denuncia. Oficial de Servicio Ppal. Millán.*

Testigo: No hay.

13.01.1977. República Argentina. Ministerio del Interior. Policía Federal. Dirección de Investigaciones en lo Penal Económico de la Policía Federal. *Se dirige al Sr. Juez con motivo de las actuaciones que se instruyeran en la Comisaría 29a. Conforme a las diligencias practicadas por el Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía, se pudo establecer, por intermedio de juegos de fichas dactiloscópicas, remitidas a la Policía de Montevideo, República Oriental del Uruguay, lo siguiente: que el delincuente abatido se halla identificado en esa Policía como Carlos Julián HERNÁNDEZ MACHADO, nacido en el Departamento de Lavalleja, el 13 de Marzo de 1940; hijo de Felipe y Modesta, titular de la C.I. 1.387.147 de ROU y del Prontuario de Identificación Criminal N° 234.757.*

16.03.1978. República Oriental del Uruguay. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Departamento III. Parte de Información No. 11/78. Se establece que a partir de marzo de 1976 quedó al frente de la Dirección (“Coordinador”) del Regional Buenos Aires del MLN “Tendencia “Proletaria”.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Denuncias

1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

1984. República Argentina. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del “Nunca Más”. Tomo 1. SDH 3437.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Garland, Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maraetia, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 58.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Acta N° 31, Fojas 935- 937, Anexo 157.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

05.09.2002. República Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Subsecretaría de Derechos Humanos. Expediente N° 135566/02. Ley 24411. Patricia Hernández Pérez (hija) solicita beneficio.

Comisión para la Paz. Anexo 6.1

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

4. HERNÁNDEZ MACHADO, Carlos Julián

Fallecido el 31.12.1976 y enterrado en el Cementerio de La Chacarita (República Argentina). Sus restos fueron reducidos.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación: 31.12.1976, es enterrado en el Cementerio de la Chacarita.

Exhumación: Restos reducidos.

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jorge¹³

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I.1.389.126-8 (Uruguay); DNI. 92.166.025 (Argentina).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 22 años.

Fecha de nacimiento: 12.07.1955.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Álvarez Thomas N° 954, apartamento 4, Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación: Obrero en Fábrica PEISA S.R.L., en Lomas, Buenos Aires.

Alias:

Militancia: Sindicato de la Construcción. Presumiblemente vinculado al peronismo.

Detención

Fecha: 23.08.1977.

Lugar: En su domicilio, Álvarez Thomas N° 954, apartamento 4, Buenos Aires. Argentina.

Hora: 3 de la madrugada.

Reclusión: Presuntamente, Unidad Carcelaria de Villa Devoto.

Circunstancia:

Testigos: Padres.

Testimonio:

Atribuido a: Policía Federal.

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia: Diario "Crónica" (15.03.1978), Buenos Aires, Año XV, N° 4618. La nota de tapa refiere a motín en Unidad Carcelaria de Villa Devoto y al traslado de reclusos luego del motín. La familia reconoce a Jorge Hernández en fotografía de tapa.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información de Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁴

APELLIDOS Y NOMBRES

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: -Jorge.- (1)

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA

SERIE NRO.

¹³ Legajo COMIPAZ N° 177.

¹⁴ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

PASAPORTE CÉD. de IDENT. DEL INTERIOR

152172.

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

(1) Extraído de Asunto No.2-1-18-113. -lac.-

Otros Datos

ANTECEDENTES

6/10/980: -Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 23/8/77. -La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la iglesia- “Santa María de la Ayuda” sita en la calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba -Cerro. - (Memorándum No.277/980 del Depto. No.2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.- / Ver ASUNTO No.2-1-18-113.-lac.- 06-11-980- En boletín clandestino “COMPAÑERO” N°.75/79, pág 6; figura como desaparecido en la Rep. Argentina el 23/8/77.- Ver ASUNTO 1-6-10-62. -ec.- 4/11/81 -DNIC/4847/81. -hmg.- 26/7/982; “El Día” del 22/7/82, pág.9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecido: -23/8/77 .-ASUNTO 24-1--245.-apm.- 3/8/982: Según P.E.I. N°622/BE/981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.-Ges-.

ABRIL 1983 - REVISADO - R27

29-3-984: -Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.-

DICIEMBRE 1988 - REVISADO - R 34

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

22-6-95: Figura en nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1- - -5. gma.- REV. 1999 N° 114

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional¹⁵

Fs: 1

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Ficha Patronímica N° 18217-7

Confeccionada el 28.06.82

Apellidos y Nombres: HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Jorge

Documentos:

C.I. 1.389.126 y 90.166.026 (Doc. Argentino)

Otros Doc.:

Nacimiento: 22 años de edad (1977)

Domicilio: Ciudad de Buenos Aires (Rep. Arg.) (1977) (Radicado desde fines de 1975)

Profesión u Ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología Política:

Clasificación:

Datos Complementarios:

Fs: 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

14.06.82

– Doc. 15968

– Figura en una nómina de ciudadanos

uruguayos desaparecidos en la República Argentina al 23/8/77 Eval. A-I

24.07.82

– 17100

– Según lo publicado por el diario “El

15 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 259_1082 a 259_1084.

Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura el causante como “desaparecido” el 2/8/77
Se hizo Memo (A) No. 1657/82 para Sr. Director del S.I.D.

03.08.82 - --- -

15.12.81 – Doc. 10371 *Figura entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1*

13.10.83 – 30855/14 *– Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82. Eval: A-1*

4.1.84 - Doc. 33092/001 *Indica ídem. doc. 10371 y 15968. Eval: A-1*

10.3.84 – 383/80 Pág. 006 y 015 *Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico “COMPAÑERO” del PVP del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que “fue detenido en su trabajo, frente a sus compañeros de la Cia. “PEISA” (...) el 23 de Agosto de 1977.*

Fs: 3

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
16/3/984	– 801372 Pág. 001	– 29/FEB/984 Según lo publicado por el Semanario “BUSQUEDA”, se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de personas en esa situación, en la que figura el causante como “desaparecido” desde el 23/08/977. <i>Eval: A-2 (CC)</i>

Observaciones

1975. Se radica en Argentina junto con su familia.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

27.07.1984. República Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Envío de nota ante Servicio Penitenciario Federal, Dr. Héctor Miguel Rossi (CONADEP, Folio 9) Se solicita: a) *nómina incluyendo datos personales y domicilio personal de sanidad que intervino en el traslado de heridos y demás afectados por el motín producido en la Unidad Carcelaria de Villa Devoto en Marzo de 1978.* b) *Lugar donde fueron trasladados los heridos y/o afectados.* c) *vehículo que se utilizó y autoridad a la cual pertenecía.* d) *Autoridad que autorizó dicho traslado.* e) *Nómina de los reclusos y/o detenidos que fueron trasladados el día 15.3.78. (...).* El legajo no contiene respuesta a dicha solicitud.

Denuncias

República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 2471, Legajo N° 1230.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 60.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de identidad. Tomo IV, Fojas 175. Tomo VII, Fojas 1399.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia de desaparición forzada de JORGE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (C.I. 1.389.126-8), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que le permiten concluir que:

- Fue detenido, en su domicilio en la calle Álvarez Thomas 954, departamento 4, Capital Federal, el 23 de agosto de 1977, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. Existen indicios de que habría estado detenido en el Hospital Penitenciario de Villa Devoto hasta el 15 de marzo de 1978.

3. No existen indicios sobre su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos:

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

HOBBAS BELLUSCI de HERNÁNDEZ, Lourdes¹⁶

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 1.120.703-9.

Credencial Cívica: AQB 5144.

Individual dactiloscópica:

Edad: 31 años.

Fecha de nacimiento: 25.09.1945.

Lugar: Departamento de Artigas.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Casada.

Hijos: 4.

Domicilio: San Salvador N° 2016, apartamento 4 (en Uruguay). Martín y Omar N° 1095, San Isidro, Buenos Aires.

Estudiante:

Ocupación:

Alias: Sisi, Cici.

Militancia: Vinculación con la organización de la juventud peronista “Montoneros” (en Argentina).

Detención

Fecha: 05-07.02.1977.

Lugar: En la vía pública.

Hora:

Reclusión: Presumiblemente, centro clandestino de detención “Campo de Mayo”.

Circunstancia: Cuando se trasladaba en un automóvil Fiat 1500 azul, propiedad de Alberto Braicovich (argentino, empleado gráfico, asesinado por fuerzas represivas dos días antes), junto a Irma de Braicovich (argentina, esposa de aquél), ambas son interceptadas y detenidas en una “pinza” policial en la Avenida General Paz, zona de Munro.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Presumiblemente operativo conjunto Ejército y Policía Provincial de Buenos Aires.

Casos conexos: Beatriz Hernández Hobbas (hija, 16 años, detenida desaparecida), Washington Fernando Hernández Hobbas (hijo, 15 años detenido desaparecido), Andrea Viviana Hernández Hobbas (hija, 4 años, desaparecida y restituida), Irma de Braicovich (argentina, detenida en el mismo operativo, desaparecida), Alberto Braicovich (asesinado).

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

16 Legajo COMIPAZ N° 2.

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹⁷.

NOMBRES Y APELLIDOS

HOBBAS BELLUSCI de HERNÁNDEZ: Lourdes.-

CÉDULA DE IDENTIDAD CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE SERIE AQB NRO. 5144

CÉD. DE. IDENT. DEL INTERIOR

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN 153784

DOMICILIO San Salvador No.2016 Apto.4 (en 1971)

OTROS DATOS Casada con Nelson HERNÁNDEZ SILVA.-

(1)Extraído de Asunto No.2-1-18-113.-lac.-

ANTECEDENTES

6/10/980:- Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 7/77.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba-Cerro- (Memorándum No.277/980 del Depto. No.2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.- lac.- 06-11-980:- En boletín clandestino “COMPAÑERO” No.75/79, pág.6; figura como “desaparecida” en Argentina en julio/977.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.- 26/7/982:- “El Día” del 22-7-82, pág. 9.-Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecida:- 13-7-77.- ASUNTO 24-1—245.-apm.- 2/8/982: Según P-E-I-No.622-BE-981 del Estado Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.-Ges-. 14/3/983:- Figura en una nómina de personas víctima de la represión en la República Argentina, según material de “La Violación de los Derechos Humanos en la Rep. Argentina”. Ver Asunto BULTO 502.lvf.-

ABRIL 1983 – REVISADO R 27

DICIEMBRE 1988 – REVISADO R 34.

HOJA N° 2

OBSERVACIONES

29-3-984: -Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges.-

DICIEMBRE 1988 – REVISADO R- 34

22-6-95: Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina. Asunto 1 - -5. gma.- 29.12.98: “La República” de la fecha P-4, se informa que sus hijos Esteban y Andrea se reencontraron en Bs. As. tras 21 años de forzada separación, se sometieron a extracciones de sangre y están en marcha las pruebas de ADN. Se informa que la titular desapareció el 20.2.977 en la Avda. Gral. Paz tras ser detenida en una pinza policial. Su esposo Nelson HERNÁNDEZ fue liberado en 1977 luego de tres años de detención en Bs. As., se trasladó a Mdeo. junto a su hijo Esteban pero luego debió refugiarse en Europa. Murió en París el 14.7.92.-hc.-

REV.1999 N° 115

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional¹⁸.

Fs: 1

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S.I.D.

Ficha patronímica N° 78946-8

Confeccionada el 12.1.82

¹⁷ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

¹⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 260_826 a 260_832.

Apellidos y nombres: *HOBAS BELLUSCI de HERNANDEZ, Lourdes*

Documentos:

Otros Doc.:

Nacimiento: *31 años en 1977*

Lugar: *Argentina*

Domicilio:

Profesión u Ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología Política:

Clasificación:

Casada con Nelson HERNÁNDEZ. Hijos: *Andrea Viviana, Beatriz Lourdes y Washington*

Fs: 2

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
<i>15.12.81</i>	<i>– Doc. 10371</i>	<i>– Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1</i>
<i>14.06.82</i>	<i>– 15968</i>	<i>– Ídem. Doc. 10371 aportando fecha de desaparecido, 13/7/77. Eval: F-A</i>
<i>04.07.82</i>	<i>– 17100</i>	<i>– Según lo publicado por el diario “El Día” del 27/07/82 bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114” figura el causante como “desaparecido” el 13/7/77</i>
<i>3.08.82 -</i>	<i>--- -</i>	<i>Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D.</i>
<i>17.12.82</i>	<i>– 23089/15</i>	<i>– En una carta enviada por familiares de personas “presas, secuestradas, desaparecidas o asesinadas” al Papa Juan Pablo II con motivo de su visita a Buenos Aires que es publicada en el boletín “ENCUENTRO” vocero de la Comunidad de Cristianos en el exilio, colateral de la BDT “MONTONEROS”, y firmada entre otros por Nelson HERNÁNDEZ, se menciona a la causante como “secuestrada” el -/4/77. Eval: B-2</i>
<i>8/10/83</i>	<i>– 30855/14</i>	<i>– Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82 (MB)</i>

Fs: 3

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
<i>20.12.983</i>	<i>– 32861 Pág. 006</i>	<i>– 23.3.983 En artículo publicado en la “REVISTA 10” de Buenos Aires de la fecha, bajo el título “LOS NIÑOS DESAPARECIDOS” se menciona entre otros casos, la “desaparición” de su hija Andrea en el año 1977, estableciéndose que su esposo Nelson HERNÁNDEZ fue el responsable de la denuncia respectiva, quien en el relato de los hechos señal que por encontrarse en calidad de preso político en la época de la “desaparición” de su hija, así como el resto de su familia, desconoce las circunstancias precisas en que las mismas se produjeron, pero de acuerdo a los testimonios recogidos, una noche llegaron varios coches que transportaban a la causante, de los cuales descendieron varias personas vestidas de civil que allanaron la casa llevándose ropa, siendo esta la última vez que fue vista su hija. Eval: A-1</i>

4.1.84 – Doc. 33092/001

– Indica ídem. docs. 10371 y 15968 Eval:
A-1 (PS)

09.3.984

– Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico “COMPAÑERO” del PVP del mes de Setiembre de 1979, estableciéndose que “desapareció” en el mes de Julio de 1977, junto con sus hijos Andrea Viviana, Beatriz Lourdes y Washington HERNÁNDEZ HOBBAS. Eval: B-2 (CC)

Fs: 4

Fecha Documentos
06/03/984 – 8401372 Pág. 001

Antecedentes a registrar
– 29/FEB/984 Según lo publicado por el Semanario “BÚSQUEDA”, se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978.
Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación en la que figura la causante como “desaparecida” desde el 13/JUN/977.
Eval: A-2 (CC)

Observaciones

1973. La familia ingresa a Argentina.

18.07.1974. República Argentina. Tramita la obtención de residencia temporaria.

23.05.1975. República Argentina. Es detenido Nelson Hernández (esposó) Permanece recluido por dos años a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en el Penal de Olmos. Es posteriormente liberado y deportado a Uruguay. Luego se exilia en Europa y muere en 1992.

00.02.1977. República Argentina. Luego de la detención de Lourdes Hernández, Beatriz, Andrea Viviana, Washington Fernando (hijos) pasan a estar a cargo de familias amigas, compañeros de militancia, del matrimonio. Esteban Nelson (hijo) queda a cargo de la familia de Roberto Etchard Martínez (esposó de la madre de Lourdes Hobbás). Se tramita su ingreso a Uruguay.

06.05.1977. Esteban Nelson Hernández Hobbás (hijo) es repatriado a Uruguay tras obtener pasaje gratuito del Consulado. Se reencuentra con su padre, Nelson Hernández. Según nota del Consulado del Uruguay en Buenos Aires (07.04.1986)¹⁹: *El consulado pudo ubicar al Sr. Hernández en su domicilio en Montevideo y, previo consentimiento de este, repatrió al pequeño Esteban Nelson (5 de mayo de 1977).*

05.07.1977. Detención de Beatriz Lourdes Hernández Hobbás (hija) en Pizzería “La Focaccia”, en Av. Vélez Sarfield, Munro, Provincia de Buenos Aires.

06.07.1977. Detención de Washington Fernando Hernández Hobbás (hijo) en domicilio de familia amiga en localidad de Delviso, Gran Buenos Aires. Se presume que en uno de los autos del operativo se encuentra Beatriz Lourdes Hernández Hobbás (detenida el día anterior). En la casa de Delviso se encontraban también otros niños, entre ellos, Andrea Viviana (hija). No es secuestrada pero permanece como desaparecida. Se reencuentra con su hermano Esteban a fines de 1998.

06.11.1977. Nelson Hernández (esposó) se exilia en España. No obtiene el permiso de salida para su hijo Esteban Nelson, quien pasa a vivir con sus abuelos paternos en Uruguay.

15.12.1998. República Argentina. Andrea Viviana toma contacto con Abuelas de Plaza de Mayo confirmando su condición de desaparecida.

Gestiones

¹⁹ Legajo COMIPAZ N° 2.

Cruz Roja Internacional.
Amnesty International.
República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.
República Argentina. Policía Federal.
República Argentina. Consulado de Uruguay en Buenos Aires.
27.04.1977. República Argentina. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Jefe, Cnel. Ramón Camps. Envío de nota.

Denuncias

Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.
República Argentina. Liga Argentina de los Derechos Humanos.
República Argentina. Episcopado.
República Argentina. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
17.05.1977. República Argentina. La Plata. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sub-Jefe Cnel. Reinaldo Tabernero. En contestación a pedido de informes del Consulado del Uruguay en Buenos Aires, Cónsul Arisbel Arocha, expresa: *Con relación a la señora BELLUSCI DE HERNANDEZ, le signifíco que no se halla detenida en dependencias de esta Institución, y no ha sido posible localizar su paradero ni el de sus hijos. (...).*
1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 2499, Legajo 716.
14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 59.
1985. República Oriental Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 114. Tomo VII, Fojas 1404.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*
Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.
La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya LOURDES HOBBS BELLUSCI de HERNÁNDEZ (C.I.1.120.703-9), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:
-Fue detenida en la vía pública, en la zona de Munro, Provincia de Buenos Aires, junto a otra mujer -Irma de Braicovich- que también continúa desaparecida, entre los días 5 y 7 de febrero de 1977, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior, aún cuando según algunas versiones -no confirmadas totalmente- habría estado detenida en CAMPO DE MAYO.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 655.584-1 (Uruguay); DNI. 92.074.482 (Argentina).

Credencial cívica:

Individual dactiloscópica: V2343 V3442.

Edad: 46 años.

Fecha de nacimiento: 07.10.1930.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casada.

Hijos:

Domicilio: Segurola N° 1431, 4° piso, departamento G, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Comerciante en una tienda de flores artificiales y regalos situada en Avenida del Libertador N° 1140, Vicente López, en Argentina.

Alias:

Militancia: Adherente al Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA).

Detención

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha de fallecimiento: 19.03.1977.

Lugar: En la vía pública, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Circunstancia: A las 14.30 horas del día 19.03.1977, se recepcionó en la Oficina de Guardia de la Subcomisaría de General Belgrano una llamada telefónica anónima, dando cuenta que a 100 metros aproximadamente de la Rotonda Querandí, sobre calle de tierra, junto a una alcantarilla allí existente, se hallaba el cuerpo sin vida de un hombre y una mujer de aproximadamente 45 y 40 años de edad. La persona del sexo femenino tenía los ojos cubiertos con una venda en tela de color azul, de cabellos teñidos, boca arriba con las manos atadas, vistiendo camisa blanca y marrón estampada, pantalón azul de tipo deportivo, sandalias de taco de color verde. Al igual que el hombre, se halla boca arriba con las manos bajo su cuerpo y vendado los ojos con una tela de color roja. La mujer tenía las manos atadas con una cuerda trenzada de nylon. La muerte se produjo por hemorragia aguda por herida de bala en el cráneo. Junto al cuerpo del hombre se encuentra un proyectil calibre 38 largo de plomo desnudo. Según la autopsia realizada en el lugar de los hechos la muerte se debió a una hemorragia aguda provocada por una herida de bala en el cráneo que produjo lesiones

²⁰ Legajo COMIPAZ N° 142.

mortales.

Testigos: José María Ibarbia, hermano de María Angélica, se entera de su desaparición cuando va de visita al domicilio que ocupaba junto a su esposo, también desaparecido. El portero del edificio le comenta que hacía aproximadamente 25 días que no los veía. La fecha de desaparición es inferida por un diario de esa fecha que se encuentra en el apartamento del matrimonio.

Testimonios: Según testimonio del hermano de María Angélica Ibarbia, José María Ibarbia, la versión de los porteros del edificio, Blas Gutiérrez Casas y su esposa, sostiene que el 18 de marzo de 1977 habrían recibido una llamada telefónica amenazadora y que su cuñado habría mantenido discusiones con el señor R. M., domiciliado en ese entonces en la calle General Enrique Martínez 2246 del barrio Belgrano R de Capital Federal. Las discusiones se debieron a que Juan Carlos Insausti le compró al Sr. R. M. un departamento sito en la calle Vergara N° 856, piso 2, Dpto. D de Vicente López, no habiendo podido formalizarse la escritura por cuando, según manifestaciones del cuñado: *el departamento no se podía vender*. Juan Carlos Insausti quiso recuperar el dinero por lo cual trató con un abogado, el Dr. Cuadra Guruchaga, con estudio en la calle Sarmiento 1179, Piso 6, Oficina 64 de Capital Federal. Por su intermedio se logró que el Sr. M. le entregara cheques los que eran firmados por una mujer, hija de un militar de alta graduación. Estos cheques fueron rechazados por falta de fondos y en su lugar el Sr. M. les dio un automóvil, el que fue puesto a la venta por Insausti en la concesionaria ubicada en Avda. del Libertador 1200. Al no existir ninguna documentación que acredite esa consignación, no se pudo reclamar por la venta del rodado.

Atribuido a: El secuestro ocurre en jurisdicción de la Escuela de Infantería (Campo de Mayo). Área Operacional 4/450.

Casos conexos:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²¹.

APELLIDOS Y NOMBRES

IBARBIA de INSAUSTI: María Angélica.- 155170-1

CÉDULA DE IDENT. CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. IDENT. DEL INTERIOR

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

OTROS DATOS

Casada con Juan Carlos INSAUSTI (también desaparecido).-

“DESAPARECIDA”

FALLECIDA

17/1/2001.-Figura en una nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la organización de Familiares de Desaparecidos, y publicada por “La República” el 18/12/2000, pág. 2, habiendo sido denunciada su situación ante el Parlamento uruguayo y ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, de Argentina. Se informa que desapareció en Argentina el 18/3/77.- (BULTO NRO. 712) (JOM).- I/C 18/12/2001.-Según dio a conocer la “COMISIÓN PARA LA PAZ” -creada por el Pte. de la República- en conferencia de prensa del 9/8/2001, fue esclarecida la causa de su desaparición. Falleció en Argentina el 19/3/77 siendo sus restos enterrados en el Cementerio de General Villegas. Sus restos fueron recuperados y se tramita su repatriación.-(VER BULTO NRO. 712).-(JOM).-20/12/2001.-La Comisión para la Paz confirmó que los cuerpos repatriados a Uruguay desde Argentina son los de Juan C. INSAUSTI y María Angélica IBARBIA, desmintiendo así las afirmaciones del Cnel. Regino BURGUEÑO quien había expresado que ambos murieron en un enfrentamiento con la Policía Federal portando documentación falsa.-(“La Rep.” 12/12/2001, pág. 5).- (BULTO NRO. 712).-JOM.- Sus restos fueron inhumados en Crio. Parque Martinelli de Carrasco.- (Diario Oficial 26.242 del 25/4/03 P. 44-A) (Bulto 712) (JOM).-

Informes Militares

²¹ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S.I.D.

Ficha Patronímica No. 213977

Confeccionada [ilegible]

Apellidos y Nombre: IBARBIA, María Angélica

Documentos: C.C. AAB 4847

C/I

Otros Doc.:

Nacimiento:

Domicilio: Yaguarón 1072

Profesión u Ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología Política:

Clasificación:

Datos Complementarios:

Fs: 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

7/10/83

– Doc. 30923

– Afiliado al Partido Comunista con el N°

*S/N, fecha de ingreso S/F. (Microfilm incautado a
Rodney Arismendi) Comité Barrio Sur P.C. Eval: B-2*

Observaciones

1973. El matrimonio emigra a la Argentina y obtienen la radicación inmediatamente.

16.09.1973. María Angélica Ibarbia y Juan Carlos Insausti contraen matrimonio en Buenos Aires.

Gestiones

República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

República Argentina. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

12.05.1977. Se solicitó información a Policía Federal por nota 2/977/490 de 12/5/977. Se aguarda respuesta²³

Denuncias

19.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Subcomisaría de General Belgrano. Oficina de Guardia. A las 14.30 horas se recibe una denuncia anónima sobre la existencia de dos cuerpos sin vida a cien metros de la Rotonda Querandí y la Ruta Nacional 21. Se instruye sumario correspondiente por Doble Homicidio, dando intervención al Juez en lo penal de turno del Departamento Judicial de Morón y se libra oficio al médico policial para que proceda al reconocimiento médico y autopsia de las víctimas.

19.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado Penal N° 1. Secretaría Penal N° 2. Expediente N° 242-095. Causa N° 9254. El Dr. Alberto Jorge Silvestrini interviene en la denuncia de la muerte de dos personas no identificadas, una de sexo masculino y la otra de sexo femenino. Fallecimiento de N.N. femenino producida en Ciudad General Belgrano, Rotonda Querandí y Ruta Nacional 21, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, caratulada “N.N. femenino y Santillán Néstor Domingo s/doble homicidio”.

19.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Subcomisaría de General Belgrano. Autopsia del cadáver N.N. femenino a cargo del médico de Policía, Dr. Pablo Anglade. *Consideraciones médico legales: las lesiones que presenta son la causa de la muerte, la víctima recibió un disparo de izquierda a derecha de delante hacia atrás, ligeramente y de abajo hacia arriba, ligeramente, que le produjeron hemorragia aguda por rotura encefálica. La muerte data de*

²² Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 364_774 a 364_775.

²³ Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico.

4 a 6 horas del comienzo de la pericia. La víctima tiene marcas de haber estado fuertemente atada de sus manos. Conclusiones: La muerte se debe a hemorragia aguda por rotura de la masa encefálica.

21.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Villa Madero (jurisdicción de la Comisaría 3ª de La Matanza). Envía ficha a la Sección Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Prontuario Cadáver N° 48.676) en la que se documenta la muerte de una persona no identificada de sexo masculino. Aparentemente junto con ella (Prontuario Cadáver N° 48675) habría sido ultimada otra persona de sexo femenino.

29.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Subcomisaría de General Belgrano. Eleva el sumario instruido por el hecho del Doble Homicidio al Señor Juez en lo Penal de 1er. Turno de Morón, Dr. Alberto Silvestrini.

02.04.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Partido de Vicente López. Comisaría 5ª. Expediente N° 198.007. Denuncia policial hecha por el hermano. No es recepcionada, pero igualmente un oficial lo acompaña al departamento donde vivía el matrimonio. Con la ayuda de un cerrajero logran entrar. El oficial le comenta que no buscara más, agregando: *y viejo, ¿Ud. cree que su cuñado sólo desapareció? Hay como 20.000 desaparecidos...Saque las cosas porque las pueden robar.*

05.04.1977. República Argentina. Ministerio del Interior. Expediente N° 1762.77.

República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Juzgado de San Isidro. Denuncia del hermano, José María Ibarbia, por privación ilegítima de libertad. Solicita al Juez se cite a declarar al Dr. Cuadra Guruchaga, al Sr. R.M., a la propietaria del departamento de donde desaparecieron su hermana y su cuñado, a los Sres. Blás Gutiérrez Casas y su esposa. Que se libre oficio al Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, para que informe sobre la titularidad y condiciones del dominio del inmueble sito en Vergara 856. Se libre oficio a la Comisaría de Vicente López para que informe sobre la nómina del personal de dicha repartición al 18 de marzo de 1977 y también si se encuentra registrada alguna denuncia por desaparición o por privación ilegítima de libertad por Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia de Insausti.

08.07.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado Penal de 1er. Turno. Se modifica carátula y libros, debiendo figurar en lugar de N.N. masculino, Néstor Domingo Santillán.

18.08.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado Penal N° 1. Causa N° 9254: sobreseída provisionalmente (art. 379 inc. 2º del C.P.P.)

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Acta N° 31, Fojas 986 a 991.

2006. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del Informe “Nunca Más”. Tomo 1. Actor N° 6923, Legajo N° C/2335 (Fallecido) *Julio 2001.*

Identificado/2001. A Resolución Cámara Federal de la Capital Federal.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Ac. 70/98 C.C.C. Fed.) de la Capital Federal. Expediente L 75 caratulado “Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia”.

11.10.2000. Equipo Argentino de Antropología Forense. Se dirige a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en el “Legajo de Actuaciones relativas a la determinación del destino de las personas desaparecidas”.

19.10.2000. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Ordena formar legajo en relación a los ciudadanos uruguayos desaparecidos Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia, con todos los antecedentes del caso.

23.10. 2000. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado Penal N° 7. Se compulsa la Causa N° 242 “Denuncia -Cavallo del Valle, Luisa N. y otras”, Legajo N° 210 formado en la causa N° 44 del Tribunal. Surge que los expedientes N° 242-094 y N° 242-095, causa N° 9254 guardan relación con el Expediente L 75 caratulado “Juan Carlos Insausti-María Angélica Ibarbia”.

01.11.2000. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Solicita al Juzgado de Transición N° 3 de Morón, la remisión “ad effectum videndi” de la causa N° 9254 caratulada “N.N. femenino y Santillán, Néstor Domingo s/doble homicidio” de la entonces Secretaría N° 2 del Juzgado Penal N° 1 de Morón, posteriormente Juzgado Criminal y Correccional N° 9 de Morón.

09.03.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado de Transición N° 3. Remite al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones, Dr. Horacio Cattani, “ad effectum videndi et probandi”, la causa N° 9-9.254-3/Homicidio, conforme fuera solicitada.

21.03.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Libra Oficio al Registro Provincial de las Personas, Delegación San Justo, a fin de que remita copias certificadas de las actas de defunción Nros. 476-A y 477-A, ambas del año 1977, pertenecientes a dos personas no identificadas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino, respectivamente.

04.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Remite nota al Registro Nacional de Personas, solicitando proceda a la comparación de las dos fichas decadaclitares que acompañan al presente, con las que obran en ese Registro como pertenecientes a Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia.

04.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Remite nota a la Dirección General de Pericias de la Policía Federal Argentina, solicitando comparar las impresiones digitales en las “fichas cadáveres” microfilmadas bajo los Nos. 139.103 y 139.105, ambas en el rollo 222, pertenecientes a dos personas no identificadas de sexo femenino y masculino, prontuarios AGC 919696 y AGC 919698 respectivamente, que obran en la División Fotografía policial, con las obrantes en las dos fichas decadaclitares que se adjuntan.

20.04.2001. República Argentina. Ministerio del Interior. Registro Nacional de las Personas. Informa al Magistrado que efectuado el cotejo dactiloscópico entre las fichas decadaclitar enviadas, con la documental, obrante en ese Departamento, pertenecientes a los ciudadanos residentes extranjeros: Insausti, Juan Carlos e Ibarbia, María Angélica: *surge que existe identidad de persona en ambos sexos*.

23.04.2001. República Argentina. Policía Federal. División Identificaciones Papiloscópicas. Pericia N° 96/01. Informa que del estudio de los dos prontuarios microfilmados se establece que en la ficha del cadáver bajo el N° 139105 resultan aptas las impresiones dactilares que se detallan a continuación, y que confrontadas éstas con las obrantes en la ficha decadaclitar N.N. masculino: *se establece en forma categórica e indubitable su correspondencia*. Respecto a la impresiones dactilares correspondientes a la ficha del cadáver bajo el N° 139.103 resultan aptas para establecer identidad las que se detallan a continuación, y del confronte efectuado: *se establece en forma categórica y fehaciente su correspondencia con las impresiones obrantes en la ficha decadaclitar remitida como N.N. femenino I.D. V4343V2442*.

02.05.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En virtud del resultado positivo arrojado por los cotejos dactiloscópicos, resuelve proceder a la exhumación de los cuerpos inhumados en el Cementerio de Villegas. Asimismo, encomienda contactar a los familiares de Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia.

02.05.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Remite oficio al Director del Cementerio de Villegas a fin de poner en su conocimiento que se ha encomendado al Equipo de Antropología Forense el estudio de los restos humanos ubicados en las Sepulturas 844 y 845 del sector O de la necrópolis.

30.05.2001. Equipo Argentino de Antropología Forense. Informe a la Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional Federal de la Capital. El informe, firmado por Darío Olmo, Carlos Somigliana, Claudia Bisso y Luis Fondebrider, concluye: *En base a la suma de coincidencias que*

se reseñaran, es factible afirmar que los restos recuperados corresponden a los que fueran descubiertos el 19 de marzo de 1977 y cuya defunción quedara asentada bajo actas 476 y 477 del Registro Civil de La Matanza.

12.07.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Legajo Nro. 75. Resuelve declarar que las personas que resultaron muertas el día 19 de marzo de 1977, en la Rotonda Querandí y Ruta Nacional 21, son María Angélica Ibarbia y Juan Carlos Insausti. Dispone la rectificación de las partidas de defunción y la entrega a los familiares de los restos mortales identificados.

18.07.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El Juez, Dr. Horacio Cattani, envía nota a la Comisión para la Paz, a fin de solicitarle que por su intermedio, procedan a la notificación y a la entrega de las fotocopias certificadas del legajo a los familiares, encomendándoles que en la misma oportunidad éstos manifiesten el destino que se le dará a los restos mortales identificados.

13.11.2001. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Envía nota a la Comisión para la Paz, encomendándoles tengan a bien informar a ese Tribunal, el lugar de la inhumación o destino final dado a los restos de quien en vida fueran Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia, ambos de nacionalidad uruguaya.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

07.05.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Los familiares de María Angélica Ibarbia y Juan Carlos Insausti, a través de la COMIPAZ, y mediante nota a la Cámara Federal, se ponen a disposición del Tribunal y manifiestan el interés en conocer la verdad de lo sucedido así como, en caso de ser posible, recuperar los restos de sus seres queridos.

02.08.2001. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Escribanía de Gobierno y Hacienda. Primer Testimonio de la Protocolización N° 4. Acta de Solicitud y Acta de Notificación y Constatación de entrega de documentos.

27.08.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Envía nota al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones, solicitándole: Se sirva autorizar la repatriación de los restos, conforme a lo solicitado por los familiares.

17.12.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Informa al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones el lugar de inhumación de los restos en la República Oriental del Uruguay.

10.04.2003. Informe Final. Anexo 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

1. IBARBIA CORASSI de INSAUSTI, María Angélica

2. INSAUSTI TIRONI, Juan Carlos

Fallecidos el 19.03.1977 y enterrados en el Cementerio de General Villegas (República Argentina).

Sus restos fueron repatriados e inhumados en el Cementerio Parque Martinelli de Carrasco el 26 de noviembre de 2001.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 11.10.2000. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Se dirige a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en el “Legajo de Actuaciones relativas a la determinación del destino de las personas

desaparecidas”:

(...) Teniendo en cuenta la similitud entre la clasificación primaria de la mujer no identificada y la correspondiente a la esposa de Insausti (María Angélica IBARBIA, legajo 2335, D.N.I. N° 92.076.482) no se descarta que aquel registro corresponda a esta persona, duda que no pudo despejarse por la falta de nitidez del señalado P.C. (Prontuario Cadáver N° 48675).

Inhumación: 21.03.1977. Provincia de Buenos Aires. Partido de La Matanza. Ciudad Evita. Cementerio General Villegas. Tablón 4, Sector O. Sepultura 4-0-844 perteneciente a un N.N. masculino; Sepultura 4-0-845 perteneciente a un N.N. femenino. Juzgado en lo Penal N° 7.

Partida de defunción: 21.03.1977. ACTA N° 476 A. En: San Justo. Partido: La Matanza. Pcia. de Bs. As., a 21 de Marzo 1977. Ante mi: Haydee Teresa Pietrangeli de Koch. Dele. Regional, comparece don Nicanor Gómez. Sub Oficial de Cdad. G. Belgrano. N° Legajo 72625. Domicilio: Pedernera 947 V. Madero. DECLARA: Que el día: diez y nueve, mes: marzo, año: mil novecientos setenta y siete, hora: 14, lugar: Ciudad Gral. Belgrano. Rotonda Querandi y Ruta Nacional 21. FALLECIÓ: N.N. de: Hemorragia aguda. Herida de bala en cráneo. Cert. Médico Dr. Pablo F. Anglade. Sexo: Femenino de 40 aprox. años, estado..., profesión..., domicilio..., nacionalidad...N° Fichas dactilosc. nacido el..., en...hijo de...y de...Intervenido: por Policía de Cdad. Belgrano. Testó...Leída el acta, la firman conmigo: era de una estatura aproximada de 1.60, pesaba 65 kilos, de cutis trigueño, pelo teñido rubio corto. Vestía pantalón azul, camisa blanca a lunares marrones, zapatos verdes. Continúa al folio 238 bajo el mismo número de acta y fecha.

Exhumación: 02.05.2001. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Resuelve proceder a la exhumación.

18.05.2001. En horas de la mañana, el Equipo Argentino de Antropología Forense comienza la exhumación de los restos.

23.05.2001. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Informe Arqueológico y Patológico. La autopsia concluye: *La muerte del individuo se debió al impacto de por lo menos un proyectil de arma de fuego que produjo lesiones mortales en la cabeza.* La trayectoria del proyectil causante de los dos orificios provocados en el cráneo, habría sido de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo. A nivel del Macizo Facial y Base del cráneo se observa una gran zona de pérdida de sustancia ósea de 75 mm. por 43 mm. Varias de las fracturas observadas en esta zona son de origen Post-Mortem.

Identificación: 12.07.2001. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Legajo Nro. 75 “Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia”. RESUELVE: I) DECLARAR que la persona que resultó muerta el día 19 de marzo de 1977, en el hecho ocurrido en Rotonda Querandi y Ruta Nacional 21, Ciudad General Belgrano, del Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, que fuera inhumada en la sepultura 844, sector O, categoría 4ta., del Cementerio de General Villegas, y cuyo fallecimiento se inscribiera mediante Acta Nro. 477-A, del año 1977, del Registro Provincial de las Personas, Delegación San Justo, es JUAN CARLOS INSASUTI, D.N.I. 92.076.484, uruguayo, nacido el 31 de agosto de 1918, en Rivera, República Oriental del Uruguay, hijo de Octavio y Rosa Tironi.- II) DECLARAR que la persona que resultó muerta el día 19 de marzo de 1977, en el hecho ocurrido en Rotonda Querandi y Ruta Nacional 21, Ciudad General Belgrano, del Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, que fuera inhumada en la sepultura 845, sector O, categoría 4ta., del Cementerio de General Villegas, y cuyo fallecimiento se inscribiera mediante Acta Nro. 476-A, del Año 1977, del Registro Provincial de las Personas, Delegación San Justo, es MARÍA ANGÉLICA IBARBIA D.N.I. 92.076.482, uruguaya, nacida el 7 de octubre de 1930, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, hija de Ignacio y de Juana Corassi.-III) DISPONER la rectificación de las partidas de defunción citadas en los puntos dispositivos que anteceden.-IV) HACER ENTREGA a los familiares interesados de los restos mortales identificados, debiendo conservarse muestras representativas de ellos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.-

Rectificación de la Partida de Defunción: 23.10.2001. Por orden del Señor juez de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal Dr.

Horacio Rolando Cattani. Secretaria Susana Marina Echevarría, por Oficio letra "I" N° 68110 archivado al folio 6046 del año 2001 en el que se hace constar que la persona que figura como N.N. en la presente inscripción, resultó ser su verdadero nombre y apellido: María Angélica IBARBIA, D.N.I. N° 92.076.482, nacionalidad uruguaya, nacida el 7 de octubre de 1930 en Montevideo, República Oriental del Uruguay, siendo la misma hija de: Ignacio IBARBIA y de: Juana CORASSI. Conste. La Plata.

Repatriación de restos: 13.11.2001. Poder Judicial de la Nación Argentina. El Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Dr. Horacio Rolando Cattani, libra Oficio a la Embajada de Uruguay en Argentina para que se proceda a repatriar a ese país los restos ubicados e identificados de María Angélica Ibarbia en virtud de la voluntad expresa manifestada por sus familiares.

22.11.2001. Consulado de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires. Expide el Certificado de Embalsamiento y autorización de traslado de los restos mortales de María Angélica Ibarbia, en la forma que disponen las normas vigentes para su introducción al territorio de la República, según la documentación presentada ante la oficina consular.

Sepultura: 17.12.2001. Expediente de Necrópolis N° 5019. Los restos de María Angélica Ibarbia y Juan Carlos Insausti fueron inhumados en el Cementerio Parque Martinelli de Carrasco, Sector D, Módulo 117, Parcela 01. En la lápida se lee: "María Angélica Ibarbia. Juan Carlos Insausti. Desaparecidos en Argentina". Por decisión de la familia, el acto se realiza con total reserva.

INSAUSTI TIRONI, Juan Carlos²⁴

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 490.622-2 (Uruguay); DNI. 92076484 (Argentina).

Individual dactiloscópica: E 1133 I 1112.

Edad: 58 años.

Fecha de nacimiento: 31.08.1918.

Lugar: Departamento de Rivera.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casado.

Hijos:

Domicilio: Segurola N° 1431, 4° piso, apartamento G, Vicente López, Buenos Aires. Argentina.

Estudiante:

Ocupación: Comerciante en un salón en Yaguarón e Isla de Flores (en Uruguay); Comerciante en una tienda de flores artificiales y regalos situada en Av. del Libertador 1140, Vicente López, Buenos Aires (en Argentina).

Alias:

Militancia: Adherente al Partido Comunista (PCU), Frente Amplio (FA).

Detención

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Autores:

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento: 19.03.1977.

Lugar: Vía Pública, Partido de Vicente López, Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Circunstancia: A las 14.30 horas del día 19.03.1977, se recepcionó en la Oficina de Guardia de la Subcomisaría de General Belgrano una llamada telefónica anónima, dando cuenta que a 100 metros aproximadamente de la Rotonda Querandí, sobre calle de tierra, junto a una alcantarilla allí existente, se hallaba el cuerpo sin vida de un hombre y una mujer de aproximadamente 45 y 40 años de edad. Sobre la parte opuesta al lugar en que se hallaba el cuerpo femenino se encuentra el de una persona del sexo masculino a una distancia de aproximadamente cuatro metros del anterior, el cual vestía pantalón largo, color azul, camisa mangas cortas estampada marrón, medias azules, cinturón negro y zapatos marrones acordonados. Al igual que la mujer, se halla boca arriba con las manos bajo su cuerpo y vendado los ojos con una tela de color roja. La muerte se produce por hemorragia aguda por herida de bala en el cráneo. El hombre tenía las manos atadas atrás a la altura de la muñeca con una cinta de tela y nylon como las utilizadas para elevación de cortinas enrollables; la mujer tenía las manos atadas con una cuerda trenzada de nylon. Junto al cuerpo del hombre se encuentra un proyectil calibre 38 largo de plomo desnudo. No hay huellas de rodados.

²⁴ Legajo COMIPAZ N° 143.

Testigos: José María Ibarbia, cuñado de Juan Carlos Insausti, se entera de su desaparición cuando va de visita al domicilio que ocupaba junto a su esposa, también desaparecida. El portero del Edificio le comenta que hacía aproximadamente 25 días que no los veía. La fecha de desaparición es inferida por un diario de esa fecha que se encuentra en el apartamento.

Testimonios: Según testimonio del hermano de María Angélica Ibarbia, José María Ibarbia, la versión de los porteros del edificio donde residía el matrimonio, Blas Gutiérrez Casas y su esposa, sostiene que el 18 de marzo de 1977 habrían recibido una llamada telefónica amenazadora y que su cuñado habría mantenido discusiones con el señor R.M., domiciliado en ese entonces en la calle General Enrique Martínez 2246 del barrio Belgrano R de Capital Federal. Las discusiones se debieron a que Juan Carlos Insausti le compró al Sr. M. un departamento sito en la calle Vergara N° 856, piso 2, Dpto. D de Vicente López, no habiendo podido formalizarse la escritura por cuando, según manifestaciones del cuñado: *el departamento no se podía vender*. Juan Carlos Insausti quiso recuperar el dinero por lo cual trató con un abogado, el Dr. Cuadra Guruchaga, con estudio en la calle Sarmiento 1179, Piso 6, Oficina 64 de Capital Federal. Por su intermedio se logró que el Sr. M. le entregara cheques los que eran firmados por una mujer, hija de un militar de alta graduación. Estos cheques fueron rechazados por falta de fondos y en su lugar el Sr. M. les dio un automóvil, el que fue puesto a la venta por Insausti en la concesionaria de Avda. del Libertador 1200. Al no existir ninguna documentación que acredite esa consignación, no se pudo reclamar por la venta del rodado. Atribuido a: El secuestro ocurre en jurisdicción de la Escuela de Infantería (Campo de Mayo). Área Operacional 4/450.

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica²⁵.

APELLIDOS Y NOMBRES

INSAUSTI: Juan Carlos.- 156.842-1

CÉDULA DE IDENT. CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE CÉD. IDENT. DEL INTERIOR

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

OTROS DATOS

Casado con María Angélica IBARBIA (también desaparecida).-

“DESAPARECIDO”

FALLECIDO

17/1/2001.-Figura en una nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la organización de Familiares de Desaparecidos, y publicada por “La República” el 18/12/2000, pág. 2, habiendo sido denunciada su situación ante el Parlamento uruguayo y ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, de Argentina. Se informa que desapareció en Argentina el 18/3/77.- También se denunció ante el Parlamento uruguayo (BULTO NRO. 712) (JOM).- I/C 18/12/2001.- Según dio a conocer la “COMISIÓN PARA LA PAZ” en conferencia de prensa del 9/8/2001, fue esclarecida la causa de su desaparición. Falleció en Argentina el 19/3/77 siendo enterrado en el Cementerio de General Villegas. Sus restos fueron recuperados y se tramita su repatriación.- (VER BULTO NRO. 712).- (JOM).-20/12/2001.-La Comisión para la Paz confirmó que los cuerpos repatriados a Uruguay desde Argentina son los del titular y el de María A. IBARBIA, desmintiendo así las afirmaciones del Cnel. Regino BURGUEÑO quien había expresado que ambos murieron en un enfrentamiento con la Policía Federal portando documentación falsa.- (“La Rep.” 12/12/2001, pág. 5).- (BULTO NRO. 712).- (JOM.- Sus restos fueron inhumados en Crio. Parque Martinelli de Carrasco.- (Diario Oficial 26.242 del 25/4/03 P. 44-A) (Bulto 712) (JOM).-

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional²⁶.

²⁵ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

²⁶ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y

Ficha N° 80373-4

Fs: 1

Nombre: INSAUSTI TIRONI, Juan Carlos

Edad:

Dirección: Argentina

C.I. uruguaya: N° 490622

Estatuta, Peso y Cutis:

Profesión:

Observaciones: Figura en una lista de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina hasta el 31/8/77

Fs: 2

Con respecto a su caso (ya que hay diversos casos similares) fue consultado con la Policía Federal Argentina, quien informó que no se tenía ningún informe sobre dicha persona. En estos casos las denuncias las hacen familiares, amigos, instituciones o medios de difusión. (Inf. del doc. con N° 9492 de la Embajada del Uruguay de fecha 23/9/77). (FALTA DOCUMENTO)

Fs: 3

Fecha	Documentos
8.10.83	30855/14

Antecedentes a registrar
– En folleto publicado por C.E.L.S. (Centro de Estudios Legales y Sociales), figura como “desaparecido en el año 1976. Eval: A-1 (MB)

Observaciones

1973. El matrimonio emigra a la Argentina y obtiene la radicación inmediatamente.

16.09.1973. María Angélica Ibarbia y Juan Carlos Insausti contraen matrimonio en Buenos Aires.

Gestiones

República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

República Argentina. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

12.05.1977. Se solicitó información a Policía Federal por nota 2/977/490 de 12/5/977. Se aguarda respuesta²⁷.

Denuncias

19.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Subcomisaría de General Belgrano. Oficina de Guardia. A las 14.30 horas se recibe una denuncia anónima sobre la existencia de dos cuerpos sin vida a cien metros de la Rotonda Querandí y la Ruta Nacional 21. Se instruye sumario correspondiente por Doble Homicidio, dando intervención al Juez en lo penal de turno del Departamento Judicial de Morón y se libra oficio al médico policial para que proceda al reconocimiento médico y autopsia de las víctimas.

19.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado Penal N° 1. Secretaría Penal N° 2. Expediente N° 242-095. Causa N° 9254. El Dr. Alberto Jorge Silvestrini interviene en la denuncia de la muerte de dos personas no identificadas, una de sexo masculino y la otra de sexo femenino. Fallecimiento de N.N. masculino producida en Ciudad General Belgrano, Rotonda Querandí y Ruta Nacional 21, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, caratulada “N.N. femenino y Santillán Néstor Domingo s/doble homicidio.”

19.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Subcomisaría de General Belgrano. Autopsia del cadáver N.N. masculino a cargo del médico de Policía, Dr. Pablo Anglade. *Consideraciones médico legales: Las lesiones que presenta son la causa de la muerte, disparos efectuados de izquierda a la derecha, algo de abajo hacia arriba y algo de adelante hacia atrás, producen la rotura de la masa encefálica y hemorragia aguda con muerte rápida; la muerte data*

Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 261_2218 a 261_2220.

27 Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Histórico.

de 4 a 6 horas de la hora de comienzo de esta pericia; el aspecto del cuerpo es de franca desnutrición y anemia acentuada, se hallaba fuertemente sujeto por las muñecas con lesiones en las mismas.

21.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Villa Madero (jurisdicción de la Comisaría 3ª de La Matanza). Envía ficha a la Sección Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Prontuario Cadáver N° 48.676) en la que se documenta la muerte de una persona no identificada de sexo masculino. Aparentemente junto con ella (Prontuario Cadáver N° 48675) habría sido ultimada otra persona de sexo femenino.

29.03.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Subcomisaría de General Belgrano. Eleva el sumario instruido por el hecho del Doble Homicidio al Señor Juez en lo Penal de 1er. Turno de Morón, Dr. Alberto Silvestrini.

02.04.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Partido de Vicente López. Comisaría 5ª. Denuncia policial hecha por el hermano de su esposa. No fue recepcionada, pero igualmente es acompañado por un oficial al departamento donde vivía el matrimonio y con la ayuda de un cerrajero logran entrar. El oficial le comenta que no buscara más, agregando: *y viejo, ¿Ud. cree que su cuñado sólo desapareció? Hay como 20.000 desaparecidos...Saque las cosas porque las pueden robar.*

05.04.1977. República Argentina. Ministerio del Interior. Referencia 1766/77.

República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Juzgado de San Isidro. Denuncia del hermano por privación ilegítima de libertad. Solicita al Juez se cite a declarar al Dr. Cuadra Guruchaga, al Sr. R.M., a la propietaria del departamento de donde desaparecieron su hermana y su cuñado, a los Sres. Blás Gutiérrez Casas y su esposa. Que se libre oficio al Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, para que informe sobre la titularidad y condiciones del dominio del inmueble sito en Vergara 856. Se libre oficio a la Comisaría de Vicente López para que informe sobre la nómina del personal de dicha repartición al 18 de marzo de 1977 y también si se encuentra registrada alguna denuncia por desaparición o por privación ilegítima de libertad por Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia de Insausti.

08.07.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado Penal N° 1. Se modifica carátula y libros, debiendo figurar en lugar de N.N. masculino, Néstor Domingo Santillán.

18.08.1977. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado Penal N° 1. Causa N° 9254: sobreseída provisionalmente (art. 379 inc. 2º del C.P.P.).

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Acta N° 31, Fojas 986 a 991.

2006. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Anexo del Informe “Nunca Más”. Tomo 1. Número de Actor 6924, Legajo N° C/2336 (Fallecido). *Julio 2001. Identificado/2001. A Resolución Cámara Federal de la Capital Federal.*

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Ac. 70/98 C.C.C. Fed.) de la Capital Federal. Expediente L 75 caratulado “Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia”.

02.10.2000. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Ministerio de Seguridad. Dirección de Registro de Personas Desaparecidas. Nota al Sr. Jefe de la Sección Dactiloscópica. Solicita colaboración para realizar las comparaciones de las fichas dactiloscópicas del Prontuario Cadáver Nro. 46.676 - N.N. con las del ciudadano INSAUSTI Juan Carlos.

08.10.2000. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Dirección Antecedentes Personales. Informe Técnico Pericial al Sr. Director del Registro de Personas Desaparecidas. Concluye: *queda demostrado en forma científica e indubitable que las huellas sometidas a estudio corresponden únicamente a la persona de Insausti Juan Carlos.*

11.10.2000. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se dirige a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en el “Legajo de Actuaciones relativas a la determinación del destino de las personas desaparecidas...”. Señala que el prontuario cadáver N° 48.676 obrante en la Sección Antecedentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pertenece a una persona no identificada de sexo masculino cuya ficha fuera recibida el 21 de marzo de 1977 procedente de Villa Madero, jurisdicción de la Comisaría 3ª de La Matanza. En la misma presentación se señala que junto con la persona indicada también fue ultimada otra persona no identificada de sexo femenino, encontrándose sus huellas microfilmadas en el prontuario cadáver N° 48.675.

Reseña del caso: (...) *La primera de las personas nombradas (N.N. masculino) tiene una configuración primaria decadactilar sumamente infrecuente (A-1111/I-1112, única en los 7.685 registros correspondientes a dichos prontuarios entre diciembre de 1975 y mayo de 1981) y coincidente con las obrantes en uno de los Formularios 1 oportunamente solicitados al Registro Nacional de las Personas, el correspondiente al ciudadano uruguayo Juan Carlos INSAUSTI (D.N.I. N° 92.076.484) cuya desaparición fuera denunciada ante la Co.Na.DEF. (ver legajo 2336). Por este motivo se solicitó la realización de una pericia dactiloscópica a efectos de confirmar o descartar la hipótesis, con resultado positivo. (...) A fin de corroborar esta posible identidad así como de establecer la posibilidad de recuperación de los restos de Insausti, ponemos en conocimiento del Tribunal el hecho señalado y solicitamos se extremen las medidas tendientes a ubicar la causa penal, la cual factiblemente contenga elementos que permitan ahondar en la reconstrucción del citado hecho. Adjuntamos la pericia dactiloscópica de mención, copia del F° 1 de Juan Carlos Insausti y del P.C. 48.676.*

19.10.2000. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Ordena formar legajo en relación a los ciudadanos uruguayos desaparecidos Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia, con todos los antecedentes del caso.

23.10.2000. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado Penal N° 7. Se compulsa la Causa N° 242 “Denuncia-Cavallo del Valle, Luisa N. y otras”, Legajo N° 210 formado en la causa N° 44 del Tribunal. Surge que los expedientes N° 242-094 y N° 242-095, causa N° 9254 guardan relación con el Expediente L 75 caratulado “Juan Carlos Insausti-María Angélica Ibarbia”.

01.11.2000. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Solicita al Juzgado de Transición N° 3 de Morón, la remisión “ad effectum videndi” de la causa N° 9254 caratulada “N.N. femenino y Santillán, Néstor Domingo s/doble homicidio” de la entonces Secretaría N° 2 del Juzgado Penal N° 1 de Morón, posteriormente Juzgado Criminal y Correccional N° 9 de Morón.

09.03.2001. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. Morón. Juzgado de Transición N° 3. Remite al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones, Dr. Horacio Cattani, “ad effectum videndi et probandi”, la causa N° 9-9.254-3/Homicidio, conforme fuera solicitada.

21.03.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Libra Oficio al Registro Provincial de las Personas, Delegación San Justo, a fin de que remita copias certificadas de las actas de defunción Nros. 476-A y 477-A, ambas del año 1977, pertenecientes a dos personas no identificadas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino, respectivamente.

04.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones. Remite nota al Registro Nacional de Personas, solicitando proceda a la comparación de las dos fichas decadactilares que acompañan al presente, con las que obran en ese Registro como pertenecientes a Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia.

04.04.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones. Remite nota a la Dirección General de Pericias de la Policía Federal Argentina, solicitando comprar las impresiones digitales en las “fichas cadáveres” microfilmadas bajo los Nos. 139.103 y 139.105, ambas en el rollo 222, pertenecientes a dos personas no identificadas de sexo femenino y masculino, prontuarios AGC 919696 y AGC 919698 respectivamente, que obran en la División Fotografía policial, con las obrantes en las dos fichas decadactilares que se adjuntan.

20.04.2001. República Argentina. Ministerio del Interior. Registro Nacional de las Personas. Informa al Magistrado que efectuado el cotejo dactiloscópico entre las fichas decadactilar enviadas, con la documental, obrante en ese Departamento, pertenecientes a los ciudadanos residentes extranjeros: Insausti, Juan Carlos e Ibarbia, María Angélica: *surge que existe identidad de persona en ambos sexos*.

23.04.2001. República Argentina. Policía Federal. División Identificaciones Papiloscópicas. Pericia N° 96/01. Informa que del estudio de los dos prontuarios microfilmados, se establece que en la ficha del cadáver bajo el N° 139105 resultan aptas las impresiones dactilares que se detallan a continuación, y que confrontadas éstas con las obrantes en la ficha decadactilar N.N. masculino: *se establece en forma categórica e indubitable su correspondencia*. Respecto a la impresiones dactilares correspondientes a la ficha del cadáver bajo el N° 139.103 resultan aptas para establecer identidad las que se detallan a continuación, y del confronte efectuado: *se establece en forma categórica y fehaciente su correspondencia con las impresiones obrantes en la ficha decadactilar remitida como N.N. femenino I.D. V4343V2442*.

02.05.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En virtud del resultado positivo arrojado por los cotejos dactiloscópicos, resuelve proceder a la exhumación de los cuerpos inhumados en el Cementerio de Villegas. Asimismo, encomienda contactar a los familiares de Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia.

02.05.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Remite oficio al Director del Cementerio de Villegas a fin de poner en su conocimiento que se ha encomendado al Equipo de Antropología Forense el estudio de los restos humanos ubicados en las Sepulturas 844 y 845 del sector O de la necrópolis.

30.05.2001. Informe del Equipo Argentino de Antropología Forense a la Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional Federal de la Capital. El informe, firmado por Darío Olmo, Carlos Somigliana, Claudia Bisso y Luis Fondebrider, concluye: *En base a la suma de coincidencias que se reseñaran, es factible afirmar que los restos recuperados corresponden a los que fueran descubiertos el 19 de marzo de 1977 y cuya defunción quedara asentada bajo actas 476 y 477 del Registro Civil de La Matanza*.

12.07.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Legajo Nro. 75. Resuelve declarar que las personas que resultaron muertas el día 19 de marzo de 1977, en la Rotonda Querandí y Ruta Nacional 21, son María Angélica Ibarbia y Juan Carlos Insausti. Dispone la rectificación de las partidas de defunción y la entrega a los familiares de los restos mortales identificados.

18.07.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El Juez, Dr. Horacio Cattani, envía nota a la Comisión para la Paz, a fin de solicitarles que por su intermedio, procedan a la notificación y a la entrega de las fotocopias certificadas del legajo a los familiares, encomendándoles que en la misma oportunidad éstos manifiesten el destino que se le dará a los restos mortales identificados.

13.11.2001. República Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Envía nota a la Comisión para la Paz, encomendándoles tengan a bien informar a ese Tribunal, el lugar de la inhumación o destino final dado a los restos de quien en vida fueran Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia, ambos de nacionalidad uruguaya.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

07.05.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Los familiares de María Angélica Ibarbia y Juan Carlos Insausti, a través de la COMIPAZ, y mediante nota a la Cámara Federal, se ponen a disposición del Tribunal y manifiestan el interés en conocer la verdad de lo sucedido así como, en caso de ser posible, recuperar los restos de sus seres queridos.

02.08.2001. Presidencia de la República. Escribanía de Gobierno y Hacienda. Primer Testimonio de la Protocolización N° 4. Acta de Solicitud y Acta de Notificación y Constatación de entrega de

documentos.

27.08.2001. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Envía nota al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones, solicitándole: Se sirva autorizar la repatriación de los restos, conforme a lo solicitado por los familiares.

17.12.2001. Comisión para la Paz. Informa al Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones el lugar de inhumación de los restos en la República Oriental del Uruguay.

10.04.2003. Informe Final. Anexo 6.1

Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas 13 denuncias, en función de que existen pericias oficiales y acciones judiciales -ya culminadas o en trámite que demuestren formalmente que las personas que se individualizan en ANEXO 6.1 fallecieron y fueron sepultadas en tumbas NN en cementerios de la Provincia de Buenos Aires.

1. IBARBIA CORASSI de INSAUSTI, María Angélica

2. INSAUSTI TIRONI, Juan Carlos

Fallecidos el 19.03.1977 y enterrados en el Cementerio de General Villegas (República Argentina).

Sus restos fueron repatriados e inhumados en el Cementerio Parque Martinelli de Carrasco el 26 de noviembre de 2001.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información: 11.10.2000. Equipo Argentino de Antropología Forense. Se dirige a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en el "Legajo de Actuaciones relativas a la determinación del destino de las personas desaparecidas...". Inhumación: 21.03.1977. Provincia de Buenos Aires. Partido de La Matanza. Ciudad Evita. Cementerio General Villegas. Tablón 4, Sector O. Sepultura 4-0-844 perteneciente a un N.N. masculino; Sepultura 4-0-845 perteneciente a un N.N. femenino. Juzgado en lo Penal N° 7.

Partida de defunción: 21.03.2001. ACTA N° 477 A. En: San Justo. Partido: La Matanza. Pcia. de Bs. As., a 21 de Marzo 1977. Ante mi: Haydee Teresa Pietrangeli de Koch. Dele. Regional, comparece don Nicanor Gómez. Sub Oficial de Cdad. G. Belgrano. N° Legajo 72625. Domicilio: Pedernera 947 V. Madero. DECLARA: Que el día: diez y nueve, mes: Marzo, año: mil novecientos setenta y siete, hora: 14, lugar: Ciudad Gral. Belgrano. Rotonda Querandi y Ruta Nacional 21. FALLECIÓ: N.N. de: Hemorragia aguda. Herida de bala en cráneo. Cert. Médico Dr. Pablo F. Anglade. Sexo: Masculino de 40 aprox. años, estado..., profesión..., domicilio..., nacionalidad...N° Fichas dactilosc. nacido el..., en...hijo de...y de...Intervenido: por Policía de Cdad. Belgrano. Testó...Leída el acta, la firman conmigo: era de una estatura aproximada de 1.70, pesaba 70 kilos, de cutis mate, de barba afeitada de pelo entrecano largo. Vestía pantalón azul, camisa marrón, zapatos marrones, medias azules. Continúa al folio 238 bajo el mismo número de acta y fecha.

Exhumación: 02.05.2001. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Resuelve proceder a la exhumación.

18.05.2001. En horas de la mañana, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comienza la exhumación de los restos.

23.05.2001. Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Informe Arqueológico y Patológico.

Identificación: 12.07.2001. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital. Legajo Nro. 75 "Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia". RESUELVE: 1) DECLARAR que la persona que resultó muerta el día 19 de marzo de 1977, en el hecho ocurrido en Rotonda Querandi y Ruta Nacional 21, Ciudad General Belgrano, del Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, que fuera inhumada en la sepultura 844, sector O, categoría 4ta., del Cementerio de General Villegas, y cuyo fallecimiento se inscribiera mediante Acta Nro. 477-A, del año 1977, del Registro Provincial de las Personas, Delegación San Justo, es JUAN CARLOS

INSASUTI, D.N.I. 92.076.484, uruguayo, nacido el 31 de agosto de 1918, en Rivera, República Oriental del Uruguay, hijo de Octavio y Rosa Tironi.- II) DECLARAR que la persona que resultó muerta el día 19 de marzo de 1977, en el hecho ocurrido en Rotonda Querandí y Ruta Nacional 21, Ciudad General Belgrano, del Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, que fuera inhumada en la sepultura 845, sector O, categoría 4ta., del Cementerio de General Villegas, y cuyo fallecimiento se inscribiera mediante Acta Nro. 476-A, del Año 1977, del Registro Provincial de las Personas, Delegación San Justo, es MARÍA ANGÉLICA IBARBIA D.N.I. 92.076.482, uruguaya, nacida el 7 de octubre de 1930, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, hija de Ignacio y de Juana Corassi.- III) DISPONER la rectificación de las partidas de defunción citadas en los puntos dispositivos que anteceden.-IV) HACER ENTREGA a los familiares interesados de los restos mortales identificados, debiendo conservarse muestras representativas de ellos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.-

Rectificación de la Partida de Defunción: 23.10.2001. Por orden del Señor juez de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal Dr. Horacio Rolando Cattani. Secretaria Susana Marina Echevarría, por Oficio letra "I" N° 68110 archivado al folio 6046 del año 2001 en el que se hace constar que la persona que figura como N.N. en la presente inscripción, resultó ser su verdadero nombre y apellido: Juan Carlos INSAUSTI, D.N.I. N° 92.076.484, nacionalidad uruguaya, nacido el 31 de agosto de 1918 en Rivera, República Oriental del Uruguay, siendo el mismo hijo de: Octavio INSAUSTI y de: Rosa TIRONI. Conste. La Plata.

Repatriación de restos: 13.11.2001. Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Libra oficio al Embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina para que por su intermedio se procedan a realizar las diligencias necesarias a fin de la repatriación de los restos identificados de Juan Carlos Insusti y María Angélica Ibarbia, según la voluntad expresa manifestada por sus familiares en tal sentido.

22.11.2001. Consulado de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires. Expide el Certificado de Embalsamamiento y autorización de traslado de los restos mortales de María Angélica Ibarbia, en la forma que disponen las normas vigentes para su introducción al territorio de la República, según la documentación presentada ante la oficina consular.

Sepultura: 17.12.2001. Expediente de Necrópolis N° 5019. Los restos de María Angélica Ibarbia y Juan Carlos Insausti fueron inhumados en el Cementerio Parque Martinelli de Carrasco, Ruta 102, km. 24, Departamento de Canelones, Uruguay. Sector D, Módulo 117, Parcela 01. En la lápida se lee: "María Angélica Ibarbia. Juan Carlos Insausti. Desaparecidos en Argentina". Por decisión de la familia, el acto se realiza con total reserva.

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 1.270.201-8.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 23 años.

Fecha de nacimiento: 18.04.1953.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Casada.

Hijos: 1 (y posible embarazo de 3 meses).

Domicilio: Barrios Cordón y Colón (en Uruguay). Venezuela N° 3328, Parque Chacabuco, Buenos Aires (en Argentina).

Estudiante: Instituto normal “María Stagnero de Munar”.

Ocupación:

Alias:

Militancia: Federación Anarquista del Uruguay (FAU), Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33); Asociación de Estudiantes de Magisterio (AEM) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 27.09.1976.

Lugar: En su domicilio, Venezuela N° 3328, Parque Chacabuco, Buenos Aires. Argentina.

Hora: 19:00 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Al llegar a su casa con su hija Mariana de 18 meses, fue detenida por un grupo de hombres armados que momentos antes habían aprehendido a Jorge Zaffaroni (esposó) y que permanecían en el apartamento esperando su llegada. María Emilia y su hija Mariana fueron introducidas en un auto. El apartamento fue saqueado. Mariana Zaffaroni fue apropiada por el represor Miguel Ángel Furci.

Testigos: Mariano Casella y esposa (vecinos de apartamento), Beatriz Barboza (detenida en “Automotores Orletti”, sobreviviente).

Testimonios: Testimonio de Beatriz Barboza²⁹: (...) *Viviendo con mi esposo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde enero de 1974, con residencia legal en ese país; soy detenida en 30 de setiembre de 1976, a las 7 AM, en la vía pública por personas de civil, armadas, que me encañonaron con un arma de fuego, sujetándome de los brazos y amenazándome para que no gritara me introdujeron en un coche (...).*

Posteriormente me trasladan a otra habitación donde al entrar escucho voces de niños. Soy obligada a sentarme por el hombre que me llevaba en un colchón en el piso y soy instruida de que no hable, no me mueva y no mire. En ese momento, cuando entré en la habitación uno de los niños pregunta “¿y ella quién es?” y la voz que reconozco como la de María Isla de Zafaroni, contesta, “es la tía Bety”. Estando sentada es que Emilia se ubica a mi lado y con gran excitación y en forma apresurada me dice que ella, su esposo Jorge Zafaroni Castilla y su hija, Mariana Zafaroni Islas, fueron detenidos en 27 de setiembre de 1976 en una casa. Me relata además que su esposo Jorge Zafaroni estaba siendo “salvajemente torturado” desde ese día, para que proporcionase información sobre otros uruguayos, pero que aún estaba con vida. Y que con ella estaban los mellizos Julien Grisonas; que posteriormente aparecieron abandonados en una plaza de la ciudad

28 Legajo COMIPAZ N° 144.

29 Archivo personal Sara Méndez– Raúl Olivera. Formato Electrónico. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

de Valparaíso, Chile; y su madre Victoria Grisonas de Julién, además se encontraba una mujer de nacionalidad paraguaya, también detenida. Tiempo después siento que Emilia es sacada para prepararle la comida a los niños.”

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de Jorge Zaffaroni (esposó), secuestro de Mariana Zaffaroni (hija). Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre el 05.04 y el 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Presuntamente a Uruguay, sin determinar.

Fecha: Probablemente, 05-06.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testimonios:

Testigos:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³⁰.

ISLAS GATTI de ZAFFARONI: María Emilia.- alias “EMI”

158082. Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario 1.270.201. C. Civ. B.R.D.7983

Pasaporte. Cpta. Asunto.

Cédula de Ident. del Interior.

Ocupación. Estudiante de Magisterio.

Organización. Movimientos Sediciosos.- “Resistencia Obrera Estudiantil” (R.O.E.)

Domicilio. Margarita No. 5782 (1972) Chaná No. 2012 (1974)

Datos personales: Oriental, soltera, edad 18 años (1971) hija de Ramón Agustín y María Esther.-

Casada con Jorge Roberto Zaffaroni Castilla.

Fecha de iniciada: 13 de agosto de 1971.

OBSERVACIONES

4/5/971: En la fecha comparece la causante ante esta Dirección para ser interrogada con respecto a su detención en el Prado. Manifestó no haber tenido participación en el atentado perpetrado contra estudiantes del Liceo No.18. El Sr. Juez de Instrucción de 4to. Turno dispuso que recuperara su libertad. - (Ver: Acta del 4/5/971) Depto. No. 6. (apm).- 27/12/72: Ampliando la Información precedente (Ver: Oficio No. 808 del 14/12/971) Depto. No. 6.- apm.- 23/7/71. Detenida por funcionarios de la Seccional 15a y puesta a disposición del Depto. No. 4.- 11/6/1974:- Figura en una lista de activistas del Instituto Normal de Magisterio, recibida el 15/5/1974 de la Dirección Nacional de I. e I. -apm.-

21/XII/74: Con fecha 5/XII/74 personal del D-5 de la DNII concurre a su domicilio a efectos de su detención, no viviendo más allí, habiéndose casado con Jorge Zaffaroni, ignorando sus padres su actual domicilio. Ver al respecto.

HOJA No. 2.-

OBSERVACIONES

³⁰Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

P. de N. de la DNII fechado el 6/XII/974.-ww.- 27/12/74: Por Requisitoria No. 68/74 del 16.12.1974 del SID, se requiere su captura por sabérsele vinculada a actividades sediciosas y haber pasado a la clandestinidad. Requerida No.1037.-apm.-

8/1/75: Idem. Comunicado No. 1196 de las FFCC.-apm.- 21/1/976: Ampliando la anotación que antecede se le requiere por ser integrante de la "R.O.E."- Asunto 1-6-6-1.-ec.- 2/VII/976: Referente a la anotación de fecha 21/12/974, Ver Mem. 27 fechado 7/12/974, ASUNTO 1-6-6-6.-cri.- 6/8/76: Ampliando la anotación del 4/5/71 fue detenida el 3/5/71 junto a RMM, por personal de la Secc. 12a. por promover desórdenes frente al Liceo No. 18 de Millán y Larrañaga. Traslada al D-6.- Ver al P. de N. de la DNII del 4 y 5 de mayo de 1971.-ww.- 7/9/976.- Según Oficio 174/976 del 10/7/976 del SID, se encuentra. REQUERIDA.- Ver ASUNTO 1-1-4-24.-mle.- 25/X/76. Ampliando anotación del 23/7/71, se establece que fue detenida por participar en la denominada Marcha del Silencio por la Paz, organizada por la CEPP, en 8 de Octubre e Industria, ver al respecto Memorándum No. 986 de Secc. 15a.- del 23/7/71.- Cpta. de Asuntos No. 1-4-12-21.-Lbm.- 26/1/1977. Según Acta No. 2554 tomada en noviembre de 1976 (...) se establece que en 1971 integraba la Agrupación 3 del ROE y dentro de ésta un grupo de FAU con Ruben Prieto Benencio, JPC, HC y MSE. En 1974 y estando el ROE en la ilegalidad, funcionaba como responsable del Sector Barriales de la Regional Centro de dicha organización.(Sin F. de I.) (Operación "Morgan" del P.C.) ASUNTO 2-1-2-81.-apm.- 10/VI/977: Según Memo. No. 259/977 de fecha 27/V/977 del D-2 de la D.N.I.I, figura en lista de Uruguayos desaparecidos a partir del 24/III/976, en la Argentina.- Ver Asunto 2-4-3-113- hc. MICROFILM – AGOSTO 1977 21/XI/977: Según Acta s/n que le fuera tomada el 17/12/74 (...) en el D-5 de la DNII, se establece a partir de 1970, asistía a los plenarios sindicales que se realizaban en el Sindicato de Funsu y en el Sindicato de Panaderos, con la presencia de Carlos Coitiño, Gilberto Goghlan, Hugo Cores, Gerardo Gatti, JD, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla y en los que se organizaban las tareas a efectuar en los sindicatos.- ASUNTO 1-6-6-34.-apm.-

HOJA No. 3.

OBSERVACIONES

24/X/978.- Con fecha 12 de diciembre de 1976, sus abuelos denuncian ante el Sr. Ministro de RR.EE. su desaparición ocurrida en Bs. Aires hecho ocurrido el día 27 de setiembre de 1976 cuando personas armadas la sacaron de su domicilio junto a su esposo y una hija de 20 meses no sabiéndose más sobre su paradero, averiguaciones practicadas a través de nuestra Cancillería no arrojaron resultados positivos.- Ver Cpta. de Asuntos No. 8-2-9-27.- Lbm.- 30/10/978: "Compañero" periódico del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título "Dónde están? Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, del 27/9/76.- ASUNTO 1-6-10-21.-apm.-2/III/79: Boletín "Desde Uruguay" No. 22 de noviembre de 1978, figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la Argentina. Ver asunto Nro. 2-4-3-237, (folio No. 8).-jom.- 30/4/79:- Versión 110 del 28/X/78 de la Audición "QUINCE MINUTOS CON URUGUAY" que se propala por Radio Moscú.- Se informa que la titular continúa desaparecida.- Asunto 2-1-19-110.-apm.- 6/9/979.- El diario brasileño Jornal Do Brasil de fecha 7/8/979, publica un artículo donde informa que la Sra. de Zaffaroni y su esposo, van a Chile en busca de la hija de la titular Mariana, desaparecida y piensan encontrarla en ese país.- Ver asunto 1-1-18-94.-jam.- 24/X/978:- (Boletín clandestino "Desde Uruguay", No. 16, 2da. quincena agosto/79,pág. 2) se informa que fue secuestrada en B. Aires el 27 de enero de 1976 sin que se tengan noticias de su paradero.- ASUNTO 2-4-3-280.-apm.-27/XI/979: Referente a la anotación precedente, ídem según boletín de Prensa del 31/7/79 de la publicación brasileña "Clamor".- ASUNTO 2-4-7-66.-apm.- 26/3/980: (diario brasileño "CooJornal", No. 36, pág.6, dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Inter

HOJA No. 4

OBSERVACIONES

nacional de Juristas para la Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en

la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic.1974 y principios de 1978.- Desaparecido el 27/9/76.- ASUNTO bulto 193.-apm.- 9/IX/980:- “URUGUAY: ¿un campo de concentración?” Título de un libro publicado en Brasil por la editorial “Civilización Brasileña” en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif.- 10/9/980.- El Boletín Clandestino N° 74 denominado “COMPAÑERO” de fecha 18/8/979, publica bajo el título ¿Dónde están los demás presos políticos desaparecidos?.- Ver Asunto 1-6-10-57.-jom.- 22/9/80: Ampliando anotación de fecha 9/IX/980 se establece que en la citada publicación (página 153) figura en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver BULTO 306.cdif.- 3/10/980:- Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 27/9/76.- La mencionada nómina, titulada “Uruguayos Desaparecidos” le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda” sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO No. 2-1-18-113.-lac.- 3/11/980:- En boletín clandestino “COMPAÑERO” N° 75/79, Pág.6; figura como “desaparecida” en Argentina el 27/9/76.- Ver ASUNTO 1-6-1062.-ec.- 23/7/982:- “El Día” del 22/7/82, pág. 9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en Argentina, que analizará próximamen

HOJA No. 5

OBSERVACIONES.

te la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado.- Fecha de desaparecida:-

27/9/76.- ASUNTO 24-1—245.-apm.-27/7/982: Según PEI (I)- No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina personas desaparecidas en Argentina. Ver asunto 8-2-4-301.-Ges.- 17/6/983: Ídem anotación que antecede, ver Asunto 2-4-3-440.- J. 28/6/983:- Clarín del 20/5/983 P. 9 publica que las Abuelas de Plaza de Mayo solicitan información que contribuya a encontrarla, fue sacada de su casa a punta de metrallera el 27 de setiembre de 1976 desde entonces no se sabe nada de existencia.- ver Asunto 2-4-7-332.-lvb.-

ABRIL 1983 REVISADO. R.28.

28/2/984: En sendas publicaciones de los Semanarios Búsqueda y Somos Idea en las que se solicita información sobre la niña Mariana ZAFFARONI ISLAS por parte de las organizaciones “Abuela de la Plaza de Mayo” y “Clamor” (Brasil) y la persona María GATTI de ISLAS en Montevideo, se menciona que la misma desapareció en 1976 en Buenos Aires con sus padres,- según Estado de Situación No. 22 del 14-21/Nov/83.- de la DII. Ver Asunto BULTO 537.Lyf.- 28/3/984:- Figura en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29-2-84.- Asunto 1-4-12-123.-ges. 7/XI/985: Por Circular N° 14/984 del S.I.D. de fecha 25 de setiembre de 1984 se deja SIN EFECTO SU REQUISITORIA.- Bulto No. 567, Carpeta II, Hoja No. 25.-ni.- 27/3/985: El Semanario DIGNIDAD, en su ejemplar del 26.3.85 pág.-6, informa que la Hija de la titular, Mariana ZAFFARONI ISLAS, cumplió en el día de ayer 10 años de edad, siguiendo está aún en poder de un integrante del SIDE.- VER ASUNTO 14-3-1-1413.-Grr.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA³¹.

DEPARTAMENTO N° 5

10 de diciembre de 1974.

706.- ALLANAMIENTOS.- (2) Ampl. Nume. 2673/4/80 y 86 de Memo. Op. 336/7/8/ y 9.- 1) Procedimiento N° 599.- Chaná N° 2012.- Continuando las averiguaciones acerca de las personas: María Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI, oriental, casada de 23 años de edad y su esposo Jorge ZAFFARONI CASTILLA, oriental, casado, de 23 años de edad, por sus actividades en la R.O.E., por intermedio del Departamento 3 se estableció que la persona nombrada en primer término, figuraba con domicilio en la calle Chaná N° 2012, a cuya dirección concurrió el titular de

³¹ Ídem.

este Departamento con personal subalterno, efectuándose la inspección ante la presencia del dueño de casa Sr. Alfredo Tomás GATTI BORSANI, (...), con resultado negativo. Indagado al respecto expresó que su sobrina – María Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI – nunca se domicilió allí, porque sólo había dado ese domicilio a los efectos de casarse en el Juzgado de la zona. Que nunca más la vio.-

2) Procedimiento N° 600.- Ampliando las averiguaciones de las personas que se mencionan precedentemente y a los efectos de intentar sus capturas, un equipo de este Departamento, al mando del titular del mismo, se constituyó en la finca ubicada en la calle Margarita N° 5782, domicilio del Sr. Ramón ISLAS GONZÁLEZ, (...), padre de María Emilia ISLAS GATTI, ante cuya presencia se realizó el procedimiento, con resultado negativo.- Indagado sobre su hija expresó que su hija había contraído matrimonio con ZAFFARONI CASTILLA, el día 28 de noviembre del año p. pdo., en el Juzgado sito en la calle Ejido y Cerro Largo, pasando a residir por algunos días en su domicilio, yéndose posteriormente, ignorando adonde lo hizo, en razón de que él y su esposa se enemistaron con ella, al no estar de acuerdo con dicha unión en matrimonio y que ella iba a dejar de estudiar, por lo que no volvió a verla.-

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional³².

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.I.D.

FICHA CONFECCIONADA EL DÍA 2/1/1975.

Fs. 1

Apellidos: ISLAS GATTI de ZAFFARONI Nombres: María Emilia (a) “REY”, “MARÍA”, “TOTA”, “LOLA” (4) “EMY”

DOCUMENTOS: C/C. C/I 1.270.201

OTROS DOC:

NACIMIENTO: 23 años de edad (1974) – (1) 18.04.53. Mdeo. (5)

DOMICILIO: Margarita N° 5782 – Chaná 2012 o 2021 (6) Montevideo

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Estudiante de Magisterio

LUGAR CARGO

IDEOLOGÍA POLÍTICA CLASIFICACIÓN: “P.V.P.” (6) “O.P.R.33” (11)

DATOS COMPLEMENTARIOS: Casada (1) (2) Jorge Roberto (7) ZAFFARONI CASTILLA (8) Hijos: Mónica (9)

Otros familiares: Hija de Ramón y María Esther (10)

081051

Fs. 2

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

30/12/74

Doc. 3286

Se requiere su captura por sabérsele vinculada a las actividades sediciosas y haber pasado a la clandestinidad.- Requerido No. 1037.- ((C.C))

13/1/75

43

(VV)

6.12.74

3150 PD. 07.00 A 07.00

Indica (1) (2).- (PP)

15.12.81

D.10371

Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval: A-1 (AD).-

14.06.82

15968

Ídem. Doc. 10371, aportando fecha de desaparecido: 27/8/76; su hijo presumiblemente habría nacido en cautiverio. Eval: F-6 (M)

081051

Fs. 3

³²Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 262_1618.1984 a 262_1628.1984.

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes</i>
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día", del 17/97/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 27/9/76 (GM) (LA) Secuestra el 27/9/76 – Su hijo presumiblemente habría nacido en cautiverio [en manuscrito].
03.08.82		Se hizo Memo (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D. – (SS)
2.8.82	D. 17341	Según consta por parte del Ministerio de RR.EE. por Nota presentada por familiares de la causante como asimismo de su esposo, que esta conjuntamente con JORGE ZAFARONI (sic) y una hija de ambos, desaparecieron en la ciudad de Bs. Aires el 27/SET/76. Este Ministerio realizó gestiones ante las autoridades argentinas en 1976 y 1978 por la ubicación de los anteriormente mencionados, no habiéndose obtenido resultados. Indica los mismos que el doc. 1700/82.- (SS)-
14.8.82	D. 17761	Por gestiones efectuadas por nuestra Cancillería en Argentina, se establece: fecha de "desaparición" 27.9.76, habiendo elevado sus familiares directos, notas de reclamación el 12.12.76, 3.2.78 y 8.2.79 respectivamente. Habiéndose realizado diligencias para determinar su situación, se establece que no se encuentra detenido.- Eval: A-1 (AD)
2.9.82	D.18386	Indica (I).- Eval. A-1 (Y)
081051		Fs. 4
<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
15.4.83	8325145/1092 y 1093	04.03.71 – Comparece ante la D.N.I.I. a los efectos de ser interrogada respecto a su detención en el Prado. Manifestó no haber tenido participación en el acto perpetrado contra los estudiantes del Liceo N° 18. Posteriormente puesta en libertad. 23.07.71 – Detenida por personal de la Seccional 15 y puesta a disposición del D-4 de la D.N.I.I. en averiguaciones, siendo posteriormente liberada.- 11.06.74 – Figura en una lista de activistas de Magisterio.- 05.12.74 – Personal del D-5 de la D.N.I.I. concurre a su domicilio a efectos de lograr su detención, estableciéndose que no se encuentra en la finca, habiéndose casado con JORGE ROBERTO ZAFFARONI CASTILLA (a) "CHARLETA" actualmente requerido.- 27.12.74 – Se requiere su captura por sabérsela vinculada a la Organización Subversiva e integrante del R.O.E.- Funcionaba con A.M.S.S. Integró Equipo "Morán" del De. Historia con U.R.D. y su esposo.- EVAL.: A-2 (K) Indica del (4) al (10)
081051		Fs. 5

NOMBRE: DE ZAFFARONI ISLAS GATTI, María Emilia

EDAD

DIRECCIÓN: Argentina

C.C. o C. IDENTIDAD

ESTATURA, PESO y CUTIS

PROFESIÓN

OBSERVACIONES: Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina hasta el 31/8/77.-

143971

081051

Fs. 6

OBSERVACIONES

La mencionada junto con su esposo, Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA, y su (ilegible) figuran en la nómina de los desaparecidos, por tal motivo fue consultada la Policía Federal Argentina, quien informó que no se tenía ningún informe sobre dichas personas. En todos estos casos las denuncias parten ya sea de familiares, amigos, instituciones o medios de difusión. (Inf. del Doc. con N° 9492 de la Embajada del Uruguay de fecha 23/9/77).- (FALTA DOCUMENTO)

081051

Fs. 7

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

13/09/83

D.29768 Pág. 10, 66, 85.-

Indica Ídem Doc. 3286/74 y Doc. 25245/83.

EVAL. A-2 (P) Aporta (11).-

24.9.83

30723/1

16.9.83 – En la fecha se establece que bajo el título “Otras madres que luchan: la de Uruguayos desaparecidos en Argentina”, la revista HUMOR de esa (ilegible) en su N° 106 publica un reportaje a su madre en el que ésta describe las condiciones que rodearon su “desaparición” y las actuaciones que ha realizado en su búsqueda. Eval: A-1 (CO)

8.10.83

30855/13

Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del

14.6.83.- Eval.: A-1 (MB)

24.11.83

2416/79 Pág. 1 al 17

Indica ÍDEM. Doc. 3286/74, aportando que la causante y su esposo Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA serían los padres de la niña Mariana, quien en 1979 había desaparecido en Argentina y presumiblemente había sido trasladada a Chile en automóviles por una persona tía Mónica, conjuntamente con los niños Anatole Boris y Eva Lucía de 6 y 4 años respectivamente.- Eval. C-3.- (FE)

081051

Fs. 8

Fecha

Documentos

Antecedentes a registrar

20.12.983

32861 Pág. 004

23.3.983 – En artículo publicado en la “REVISTA 10” de Buenos Aires de la fecha bajo el título “LOS NIÑOS DESAPARECIDOS”, entre varios casos se menciona la “desaparición” de su hija Mariana el 27/SET/976, estableciéndose además respecto a la causante: “Junto con su esposo e hija fue sacada de su domicilio (Venezuela 3328, Florida – Buenos Aires) por personas vestidas de civil, habiendo efectuado sus familiares directos las denuncias correspondientes ante las autoridades argentinas y uruguayas (por la nacionalidad de la causante), sin obtener ninguna respuesta hasta la fecha.- EVAL: A-1 (CC)

3.1.84	D.33092/001	Indica Ídem. doc. 10371 y 15968.- Eval: A-1 (PS)
2/02/84	D.17708/79	Por Oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D. tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P. y Ministro de RR.EE. Eval. A-1 (LA)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE 081051-5 Fs. 9
S.I.D. Ficha N° Confec: 24.12.82

Apellidos. ISLAS de ZAFFARONI

Nombres: Emilia

DOCUMENTOS: C/C C/I

OTROS DOC.

NACIMIENTO Lugar: Italia

DOMICILIO

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR CARGO

IDEOLOGÍA POLÍTICA CLASIFICACIÓN

DATOS COMPLEMENTARIOS

081051 Fs. 10

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
20.12.82	23125	Figura en una nómina de desaparecidos en nuestro País publicada por el diario italiano "La República" del 10.11.82 (MB)

10/2/84	11941/[ilegible]	- POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E.
---------	------------------	-------------------------------------

07.03.84	0383/80 Págs. 006 y 012	Pag. 2620 EVAL- A-1 (D) INDICA () () () (sello) Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el N° 75 del periódico "COMPAÑERO" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, estableciéndose que "fue secuestrada en su domicilio en la calle Venezuela junto con su esposo Jorge ZAFARONI y su hija Mariana de un año y medio de edad. Hay varios testimonios que indican que presumiblemente los mismos habrían sido trasladados a Montevideo a fines de Setiembre o principios de 1976."
----------	-------------------------	--

Se señala además respecto a la causante, que se integró a la "Agrupación 3" de Magisterio (una de las Agrupaciones fundadoras de la R.O.E.) en el año 1969 y desde ese momento participó en todas las luchas que se libraron en ese gremio y en la solidaridad con el movimiento obrero. A fines de 1972, como militante de la Asociación de Estu-

081051		Fs. 11
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar

diantes de Magisterio (AEM), trabajó incansablemente en la conducción de la

movilización contra la Ley de Enseñanza que culminó con la huelga de hambre de los estudiantes. EVAL: B-2 (CC)

15.3.984

8401372 Pag. 001

29/FEB/984 – De acuerdo a lo publicado en el Semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura la causante como “desaparecida” desde el 27/SET/76. En dicho documento se hace referencia además a “niños presumiblemente nacidos en cautiverio”, mencionándose entre ellos a un hijo de la causante, como consecuencia de encontrarse embarazada de 3 meses cuando fue “secuestrada”. EVAL: A-2 (CC)

C.PVP HOJAS: 1/1 No. 501³³

NOMBRES Y APELLIDOS: *María Emilia o Amalia ISLAS GATTI de ZAFFARONI*

ALIAS: *“Emy”, “Tota”*

F.N. Y LUGAR: *18.04.953 en Mdeo. C.I.: 1.270.201*

DOMICILIOS: *Chaná N° 2012 (en 1974)*

PROF/OCUP. *Estudiante de Magisterio*

OTROS DATOS

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES: *Cutis: Blanco, Cabellos: Castaños oscuros, Ojos: Castaños.*

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO: *1037 OTROS*

EST. CIVIL: *Casada con Jorge ZAFFARONI CASTILLA (N° 324 “Charleta”)*

PADRE: *Ramón Agustín MADRE: María Esther*

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS

Fecha

Anotaciones

04.03.971

Comparece ante la D.N.I.I., a los efectos de ser interrogada respecto a su detención en el Prado. Manifestó haber tenido participación en el atentado perpetrado contra los estudiantes del Liceo N° 18. Posteriormente fue puesta en libertad.

23.07.971

Detenida por la Secc. 15ª y puesta a disposición del D-4 de la DNII, por una averiguación. Posterior libertad.

11.06.974

Figura en una lista de activistas de Magisterio.

05.12.74

El D-5 de la D.N.I.I., concurre a su domicilio a los efectos de detenerla, constatándose que no vive más allí, habiéndose casado con Jorge ZAFFARONI.

27.12.74

El SID requiere su captura por sabérsele integrante del ROE. Requerida N° 1037 (Ficha SID registra solamente esto último).

F. N° 15093 [manuscrito]

³³Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624_0961.1985.

FECHA

CPTA

Oficina de Origen o solicitante: J.C.J. S.I.D. DPTO III (P.O.E.) MONTEVIDEO.- 2917.- 10/I/979

EXTRACTO del ASUNTO: Solicítase información sobre procedimiento seguido por Consulado del Uruguay en BUENOS AIRES, en los casos de detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en los casos de solicitud de informes por desaparecidos.

FOLIO N° 1

J.C.J. / S.I.D. / DPTO. III (POE)/ MONTEVIDEO/ 291710ENE79/

MEMORÁNDUM N° 3/79

El día 29 del corriente, se presentó en este Servicio, un representante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, informando que desde hace aproximadamente un año y medio, el Cónsul Uruguayo en la ciudad de Buenos Aires Señor ARISBEL AROCHA, se ha venido presentando en diferentes comandos militares y policiales de la ciudad capital y la provincia, a fin de obtener informes de personas desaparecidas en Argentina, en especial uruguayos.

Las autoridades policiales y militares, se han visto sorprendidas por la actitud de dicho cónsul, ya que consideran irregular el trámite seguido por el mismo en virtud de que dichas consultas deberían ser dirigidas a través de la Cancillería Argentina a solicitud de la Embajada Uruguayana en dicho país.

Asimismo se informó que el último trámite realizado, el cual se adjunta, fue a consideración de las autoridades de Policía de Provincia, más irregular que las anteriores ya que se solicitó a dichas autoridades informaran sobre el ciudadano uruguayo ANDRÉS CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE, que según él, se encuentra detenido desde el 30 de diciembre de 1977 en dependencia de un organismo de seguridad en la localidad de Quilmes. (...)

SOLICITUD DE PARADEROS DEL CONSULADO DEL URUGUAY Folio N° 3

(...)

AÑO 1978

(...)

ZAFFARONI ISLAS

(...)

28.09.1976. Ejército Argentino. Orden de Captura³⁵.

ANEXO II Z-

601 03675

ENTREGADOS A O.C.O.A.S.-

L/ ICIA DÍA MES AÑO

XXX URUGUAYOS 25475/76 28 09 76

DE: SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE ESTADO

A: COMANDO 1er. CUERPO.- Jef. 1. ICIA. 601

ORIGEN; EXTERIOR

FILIACIÓN: TUPAMARO- AGENTE ACTIVO- URUGUAYOS

OBJETIVO PRIMARIO: JORGE ZAFFARONI – cas- 23 años. C.U.

1.264.853. Est. Ciencias Econ.- Venezuela 3328- Florida Pcia.

OBJETIVO SECUNDARIO: MARÍA EMILIA ISLAS DE ZAFFARONI

Cas 23 años.- C.U. 1.270.201. Esr. Mag- Mismo domicilio

GRADO DE PELIGROSIDAD: MÁXIMO AZ-IY2

A INTERVENIR: Azul 1/ Azul 2.- A.L. X SEG. FED.-

EFFECTOS: COLATERALES- FUGA DE CONTACTOS

34 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0342-0417.

35National Security Archive. Formato Electrónico. Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

FECHA A REALIZAR: 27/09

FECHA ALTERNATIVA: 29/09

RESULTADO: POSITIVO POR ARMAMENTO SECUESTRADO – INFORME EN ANEXO- VÍA CDO.

EVALUACIÓN OP: SIN NOVEDAD. SE TRASLADÓ DE ACUERDO A RADIO 25475/ICIA- CDO 1er. CPO.

INFORMADO: ENC. AZ-1/2

DESTINO INTERNO: SIDE

DÉPOSITO: NO

TRASLADO: INMEDIATO

RESPONSABLE: ENC. AZ- ½

GRUPO: AZ-1/2

Observaciones

1974. Parte hacia la República Argentina junto a su familia.

1974. República Argentina. Milita como responsable del Sector Barriales de la Regional Centro de la ROE.

07.12.1974. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 5. Memorandum N° 27. *“Señor Juez Letrado de Instrucción de 2do. Turno. (...) Posteriores averiguaciones realizadas por este Departamento, permitieron identificar a varias personas que fueron mencionadas por los detenidos únicamente por sus seudónimos, los que a continuación se detallan:- (...)*

*“EMY” – María Emilia ISLA GATTI, oriental, casada, de 23 años de edad, Ced. de Identidad Nro. 1.270.201, con último domicilio conocido en la calla Margarita Nro. 5782, de profesión estudiante de Magisterio, esposa del antes mencionado.- (Jorge Zaffaroni) (...) Saluda a usted atentamente.- Comisario: Raúl R. Benítez Caches.- Jefe del Departamento.”*³⁶

16.12.1974. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Requisitoria N° 68/74. Se solicita su captura por encontrarse vinculada a actividades sediciosas y por haber pasado a la clandestinidad. Requerida N° 1037.

08.01.1975. Fuerzas Conjuntas. Oficina de Prensa. Comunicado N° 1196. Se requiere su captura por ser integrante de la ROE.

03.06.1975. Ministerio del Interior. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Departamento N° 5. Oficio N° 159/75. *“Señor Juez Militar de Instrucción de Segundo Turno.- (...) Por sabérsele vinculados a las actividades anti nacionales (integrantes de la Resistencia Obrero Estudiantil) (...), se solicitan las capturas de las siguientes personas: (...) María Emilia ISLAS GATTI (a) “Emy” (...), los que una vez detenidos o localizados, deberán ser puesto a disposición de este Departamento a fin de indagárseles por los hechos precedentemente mencionados. (...)”*

05.12.1975. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Procedimiento en el domicilio de sus padres.

10.07.1976. Junta de Comandantes en Jefe. Servicio de Información de Defensa (SID). Oficio 174/976. Informa que se encuentra requerida.

28.09.1976. Ejército argentino. Orden de Captura.

30.09.1976. Es vista con vida por última vez en Automotores Orletti acompañada de su hija, Mariana Zaffaroni, quién fue apropiada por el represor que reviste en Orletti, Miguel Ángel Furci, recuperando su identidad en 1992.

00.06.1992. Mariana Zaffaroni recupera su identidad. Fallo del Juez Federal de San Isidro, Roberto Marquevich, le restituye su identidad.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

República Argentina. Movimiento Ecuaménico.

República Argentina. Nuncio Apostólico.

República Argentina. Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

12.08.1982. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gestiones realizadas por la Cancillería referente a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina³⁷

Montevideo, 12 de agosto de 1982

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA GENERAL DON GERMÁN DE LA FUENTE

Presente:

Señor Director:

Tengo el honor de dirigirme al señor Director a efectos de poner en su conocimiento las gestiones realizadas por la Cancillería referentes a las denuncias de desaparición de ciudadanos uruguayos en la República Argentina.

(...)

ESTANISLAO VALDÉS OTERO

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

GESTIONES EFECTUADAS POR LA CANCELLERÍA EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE CIUDADANOS URUGUAYOS RADICADOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

A solicitud de familiares directos de los uruguayos que se mencionarán a continuación, la Cancillería realizó gestiones a través de la Embajada en Buenos Aires ante las autoridades argentinas competentes.

Dichas gestiones tuvieron por objeto recabar información acerca del paradero de las referidas personas.

En todos estos casos las diligencias practicadas arrojaron resultado negativo, no encontrándose ninguno de ellos bajo detención.

(...)

ZAFFARONI CASTILLA Jorge, ISLAS DE ZAFFARONI Emilia, ZAFFARONI ISLAS Mariana, hijo de María Emilia, embarazada de tres meses: Fecha de desaparición 27.9.76; nota de reclamación en tres oportunidades: 12.12.76, 3.2.78 y 8.2.79. Las autoridades argentinas que informaron son: Comando del Primer Cuerpo del Ejército y los Servicios Correccional y Penitenciario Federal, como también Policía Federal Argentina y Ministerio del Interior (12.5.78).

(...)

Denuncias

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores.

República Oriental del Uruguay. Juzgados de Menores de 1er. Turno.

República Oriental del Uruguay. Estado Mayor Conjunto (ESMACO). Legajos N° 1037 y N° 1038.

República Oriental del Uruguay. Consejo de Estado. Comisión de Respeto a los Derechos Individuales.

República Oriental del Uruguay. Diversas Embajadas.

República Argentina. Ministerio del Interior. Minoridad y Familia.

República Argentina. Policía Federal.

02.10.1976. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus.

12.05.1978. República Argentina. Embajada de Uruguay. Nota dirigida al Cónsul General, Alfredo

37 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0814 a 139_0819.

Menini Terra³⁸: (...) *En la orden del día de Montevideo de fecha 21-2-1975, art. 1º, Inc. 17, folio 24681, circula un pedido de captura sobre María Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI, por haberse vinculado a actividades sediciosas, y pasar a la clandestinidad, especificándose que producidas las capturas indicadas, se deberá informar al Servicio de Información de Defensa-Junta de Comandantes en Jefe, a raíz del Oficio N° 6/975 del Dpto. 3 de la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencias del Uruguay (Expte. N° 7016).*

00.09.1979. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus.

08.02.1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2245.

23.11.1979. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Informe General.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) Legajo N° 7098.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 61.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 142. Tomo VII, Fojas 1399- 1400.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones Judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciante a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Mediante declaración testimonial los denunciante ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante

la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...).

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Don Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: 1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: I) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE:

1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.-

2) Decretase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Petitorio. Milka G. de Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio:

I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...). II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85”, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...).* Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

07.09.1988. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, en autos. Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4° de la ley 15848. El Ministerio de defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2° Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois. Eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparacen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo. Adjunta Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270 adjuntando exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, informó: *Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal.*

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuñía de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia. Ficha P/100/85”

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno, a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuñía de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484. Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada. Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas).

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del expediente N° 258/89.

29.05.2006. Juzgado Letrado en lo Penal de 9° Turno. Jueza, Dra. Gabriela Meirald, Fiscal Dra. María del Huerto Martínez. Expediente caratulado: GATTI, María Ester y otros. DENUNCIA, Ficha 2-21980/2006. Presentación de denuncia por equipo de abogados (Oscar López Goldaracena, Graciela Romero, Guillermo Payseé, Pablo Chargoña, Walter de León, Pilar Elhordoy, Juan Errandonea, Ruben Waisrub, José Luis González, Javier Miranda, Hebe Martínez Burlé, Jorge Pan) de María Esther Gatti de Islas, Luz María Ibarburu Elizalde, Adriana Cabrera Esteve, Ignacio Errandonea. Familiares de los presumiblemente trasladados en el “segundo vuelo” clandestino realizado en octubre de 1976: María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Juan Pablo Errandonea Salvia, Ary Cabrera Prates.

06.06.2006. Familiares denunciantes amplían denuncia. *Que venimos a poner en conocimiento de la Sede publicaciones periodísticas de la semana pasada, que aportarían más elementos en relación con el segundo vuelo, las circunstancias de la desaparición forzada de quienes habrían sido trasladados en el mismo, la responsabilidad de los mandos y, especialmente, la posible existencia de móviles económicos (apropiación de bienes y dinero) en lo vinculado a la actuación de las fuerzas represivas en la especie.*

Se solicita la citación en carácter de indagado del ex policía Ricardo “Conejo” Medina y en

carácter de testigos a: Ruben Prieto, Elena Laguna (esposa del desaparecido Adalberto Soba), Beatriz Castellonese (esposa del desaparecido Alberto Mechoso) y de los periodistas Roger Rodríguez y Gabriel Pereyra.

18.06.2006. Juzgado Penal de 9º Turno. Jueza Gabriela Merialdo da lugar a la denuncia. Envío de expediente a Fiscal María del Huerto Martínez.

02.07.2006. Fiscal María del Huerto Martínez resuelve elevación de expediente al Poder Ejecutivo a efectos de que se determine si el caso se incluye o no dentro de la Ley de Caducidad.

14.07.2006. Juzgado Penal de 9º Turno recibe ampliación de denuncia, se incorpora el caso de Armando Arnone. Presentan la ampliación Petrona Alejandrina Hernández (madre) y Cristina Mihura (esposa), patrocinadas por el abogado Gustavo Salle. La denuncia tipifica el delito de desaparición como privación ilegítima de libertad.

28.07.2006. Juzgado Penal de 9º Turno. Jueza Gabriela Merialdo remite al Poder Ejecutivo el expediente de la causa para que éste se pronuncie sobre si el caso está o no comprendido en la Ley 15848.

02.08.2006. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio del Interior. D/748.

VISTO: el Mensaje N° 110/2006, por el cual el Poder Judicial consulta acerca de la desaparición de los ciudadanos María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Ary Cabrera Prates, Juan Errandonea Silva y Armando Bernardo Arnone Hernández;

CONSIDERANDO: I) que los casos en consulta refieren a desapariciones forzadas ocurridas en principio fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera, ignorándose si los ciudadanos antes mencionados fueron o no trasladados posteriormente a nuestro país;

II) que, además, tratándose de denuncias promovidas contra los mandos militares y policiales que actuaron durante el gobierno de facto y, específicamente, en el año 1976, éstos no se encuentran alcanzados por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado;

ATENTO: a lo considerado por los artículos 1º y 3º de la Ley N° 15.848 y a lo informado por la Secretaría de la Presidencia;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

1º) Devuélvanse estos antecedentes al Poder Judicial, declarando que al tenor de los elementos de juicio emergentes, los casos elevados en consulta no se encuentran dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado consagrada por el artículo 1º de la Ley N° 15.848.

2º) Comuníquese, etc.

02.08.2006. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio del Interior al Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Hipólito N. Rodríguez Caorsi. D/749. *El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a usted el presente, en respuesta al Mensaje N° 110/2006 referido a las actuaciones que se tramitan en el Juzgados Letra de 1ª Instancia en lo Penal de 9º Turno en autos “Gatti de Islas, María Esther y otros”, Denuncia – Ficha N° 2-21980/2006, remitiéndole las presentes actuaciones con la Resolución del Poder Ejecutivo del día de la fecha por la cual se declara que los casos elevados en consulta no se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1º de la Ley N° 15.848. El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.*

22.08.2006. Juzgado Penal de 9º Turno. Comienzo de indagatorias. Han sido citados para comparecer: Comandante de la Fuerza Aérea Enrique Bonelli, Ex Comandante de la Fuerza Aérea José Pedro Malaquín, Mayor Walter Pintos, Coronel aviador José Araújo Umpierrez, Capitán Daniel Muñoz.

También han sido citados los militares involucrados en la causa Soba-Mechoso; así como el ex Comandante del Ejército Ángel Bertolotti, el ex Comandante de la Armada Tabaré Danners y el ex Presidente Juan María Bordaberry.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la

imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima. José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19º Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de “Asociación para delinquir” por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

00.10.2008. Italia. Fiscalía de Roma. Fiscal, Dr. Giancarlo Capaldo. Causa Penal N° 31079/05NI. Investigación sobre la coordinación represiva en el Cono Sur (Plan Cóndor) y la desaparición forzada –entre otras- de 13 ciudadanos italo-uruguayos. Envío de intimaciones a 33 ex militares y civiles uruguayos para que nombren hasta dos abogados defensores y residencia en Italia.

26.03.2009. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19º Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye Armando Arnone, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presentó un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “Gavazzo, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el Expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”

24.11.2010. Italia. Fiscalía de Roma. Fiscal, Dr. Giancarlo Capaldo. Culminó la investigación sobre el Plan Cóndor y se apronta para el pedido de envío a proceso de alrededor de 140 indagados, entre quienes se encuentran 33 ex militares, policías y civiles uruguayos. Esta causa implica a los ex presidentes Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, a los ex ministros Juan Carlos Blanco, Walter Ravenna y Adolfo Folle Martínez y a los ex comandantes Raúl Bendahan, Víctor González Ibargoyen y Francisco Sangurgo. También están acusados: José Arab, Alberto Ballestrino, Carlos Calcagno, Julio Casco, Ricardo Chávez, Manuel Cordero, Ramón Díaz Olivera, Daniel Ferreira, José Gavazzo, Juan Larcebeau, Walter Machado, Pedro Mato, Luis Maurente, Ricardo Medina, Antranig Ohannessian, Iván Paulós, Ernesto Ramas, Nelson Sánchez, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Jorge Tróccoli y Gilberto Vázquez. Varios de los implicados han fallecido durante los diez años que duró la investigación del Fiscal, por lo que se solicitarán los certificados de defunción.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de María Emilia Islas.

Acciones civiles de reparación patrimonial

República Argentina. Ministerio de Interior. Ley N° 23466.

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior–, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestino de detención de detención en los cuales como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya MARÍA EMILIA ISLAS GATTI DE ZAFFARONI (C. I. N° 1.270.201-8), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

- 1. Fue detenida junto a su hija Mariana de 18 de meses de edad, en la calle Venezuela 3328, barrio Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, el día 27 de setiembre de 1976, sobre las 19 horas por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. Momentos antes y en las mismas circunstancias había sido detenido su esposo, Jorge Zaffaroni, también desaparecido.*
- 3. Estuvo detenida, con su marido y su hija, en el centro clandestino de detención AUTOMOTORES ORLETTI.*
- 4. Fue probablemente “trasladada”, con destino final desconocido, entre el 5 y el 6 de octubre de 1976.*

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que terminó haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúmpleme elevar a Usted el

resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referentes a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convenio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por "Asistencia al asociado" con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo "Capitán Boiso Lanza". Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: